فقهيات

جمعه

علي بن عبدالله الشهري

المعلم في المعهد العلمي سابقا

الطبعة الأولى

١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٤م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ح

علي عبد الله الشهري، ١٤٤١ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشهري، علي عبد اللّه

فقهيات

علي عبد اللّه الشهري، أبها، ١٤٤١ هـ

ط١ ، ص ٢١٤؛ ١٧ × ٢٤ سم

رقم إيداع ١٤٤٦/٢٨٩٥

ردمك: ٩-٣٢٦٢-٠٥-٦٠٣-٩٧٨

رقم إيداع ١٤٤٦/٢٨٩٥

ردمك: ٩-٣٢٦٢-٠٥-٦٠٣-٩٧٨

الطبعة الأولى

١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٤م


بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى:

﴿ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ
مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾

[سورة التوبة: آية ١٢٢]

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أمّا بعد:

فقد أنزل الله تعالى الكتاب الحكيم على سيّدنا محمّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليعلّم به النّاس أحكام دينهم وتشريعاته والتّكاليف الموجودة فيه، وليعرف

المسلم كيف يعبد ربّه بتحقيق الاتّباع الصادق للنّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العبادات وغيرها من أمور الحياة، ووردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تحث المسلم على التفقه في الدين.

قال تعالى: ﴿ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وروى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»[1].

قال بعض أهل العلم: مَنْ لَمْ يُفَقَّهْ فِي الدِّينِ لَمْ يُرِدْ بِهِ اللهُ خَيْرًا.

(١) البخاري (٧١) مسلم (١٠٣٧).

وقد تضمّن هذا المؤلَّف بيانًا لأركان الإسلام وقواعده العظام وما يتعلق بها من أحكام يحتاجها كلّ مسلم ليؤدي العبادة على الوجه المطلوب، ويحذر من التقصير أو الإخلال بها.

وقد أتى في فصولٍ خمسة، هي: الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. سالكًا طريق الاختصار والإيجاز، مع الإشارة اليسيرة لأقوال أهل العلم في بعض المسائل.

ومن المعلوم أن الفقه والتفقّه في أحكام الدين من عبادات ومعاملات وغيرها هام جدًّا للمسلمين، ومن هنا جاءت فكرة هذا المؤلَّف بنيّة تعميم ونشر الفائدة للناس.

أسـأل الله تعالى أن يكون هـذا الجهد المتواضع خالصًا لوجهه الكريـم، وأن ينفع به، ويكتب الأجر والثواب لمن قرأه وعلّمه. والله من وراء القصد.

❊❊❊

الفصل الأول

مسائل في الطهارة

الفصل الأول
مسائل في الطهارة

قال اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لنبيِّه صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مستهلِّ دَعوتِه: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤﴾ [المدثر: ٤] والطهارة من الأمور المهمة جدًّا لكل مسلم ومسلمة لأمور كثيرة، منها:

- الطهارة شرط لصحة الصلاة وغيرها من العبادات.
- التقصير في التطهر من النجاسات سبب من أسباب التعذيب في القبر.
- وصف النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها بأنها نصف الإيمان.

عن أبي مالك الأشعري رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»[1].

(١) رواه مسلم (٢٢٣).

أولًا: الوضوء

قبل أن يبدأ العبد في الصلاة يجب عليه أن يكون طاهرًا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويرتفع الحدث الأكبر بالغسل، ويرتفع الحدث الأصغر بالوضوء، وينوب التيمم عن الوضوء والغسل عند فقد الماء أو الضرر في استعماله.

الوضوء شرعًا:

طهارة بالماء تتعلق بأعضاء الوضوء؛ الوجه واليدين والرأس والرجلين.

دليل مشروعيته:

قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: ٦].

وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»(١).

ما يجب له الوضوء:

١. الصلاة.

٢. الطواف حول الكعبة.

٣. مسّ المصحف.

فرائض الوضوء ستة:

■ ١) غسل الوجه مرة واحدة.

* لقوله تعالى: ﴿فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] ويدخل معه المضمضة والاستنشاق.

* ولحديث لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ»(٢).

(١) رواه البخاري (٦٩٥٤) ومسلم (٢٢٥).

(٢) رواه أبو داود (١٤٤) وصححه الألباني.

❊ ولما رواه أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ»(١).

■ ٢) غسل اليدين مع المرفقين.

❊ لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] و(إلى) هنا بمعنى (مع).

■ ٣) مسح جميع الرأس، ويدخل معه الأذنان.

❊ لقوله تعالى: ﴿وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وتدخل الأذنان مع الرأس لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»(٢).

■ ٤) غسل الرجلين مع الكعبين.

❊ لقول الله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

---

(١) رواه البخاري (١٦١) ومسلم (٢٣٧) واللفظ له.

(٢) رواه أبو داود (١٣٤) والترمذي (٣٧) وابن ماجه (٤٤٤) وصححه الألباني.

ولما رواه عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»[1].

■ **٥) الترتيب بين الفرائض على الوجه الذي نصّ به القرآن الكريم.**

حيث نلحظ أن الأمر بالمسح جاء بين المغسولات، كما في آية المائدة.

■ **٦) الموالاة:**

وهي متابعة الغسل بين أعضاء الوضوء المذكورة، بحيث لا يؤخر غسل عضو زمنًا حتى ينشف الذي قبله، فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه وهكذا.

(١) رواه مسلم (٢٤٣).

صفة الوضوء

١ - يجب على المتوضئ أن يستحضر النية لرفع الحدث أو بقصد الطهارة، قبل الشروع في أفعال الوضوء. والنية هي سرّ العبودية.

٢ - تجب التسمية في أول الوضوء قبل البدء في غسل الأعضاء، بأن يقول المتوضئ « باسم الله» والأكمل أن يقول «بسم الله الرحمن الرحيم» لما جاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ»[١] .

وتسقط التسمية مع الجهل والسهو، فإذا تذكرها أثناء وضوئه أعاد الوضوء وأتى بها، للحديث السابق.

(١) رواه أبو داود (١٠١) وابن ماجه (٣٩٩) وصححه الحاكم (٥١٩) ووافقه الذهبي.

٣- غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء.

لما صح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَوْكَفَ ثلاثًا[١].

أي غسل كفيه ثلاث مرات.

ويسن تخليل أصابع اليدين، لما روى ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ»[٢].

٤- المضمضة والاستنشاق.

وتحصل المضمضة بإدخال الماء في الفم وتحريكه لغسل الفم، والاستنشاق جذب الماء بنفَسه داخل الأنف.

ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم، لحديث:

(١) رواه النسائي (٨٣) وصححه الألباني.

(٢) رواه الترمذي (٣٩) وابن ماجه (٤٤٧) وصححه الألباني.

«أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»[1].

وتكون المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل غرفة، لحديث: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ[2].

ويكون الاستنشاق باليمنى، والاستنثار باليسرى بطرح الماء من الأنف بالنفَس، مع وضع إصبع اليسار على الأنف.

٥- **غسل الوجه ثلاث مرات**، من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللَّحْيَين والذقن طولًا، وما بين شحمتي الأذن عرضًا.

(١) رواه أبو داود (١٤٢) والترمذي (٧٨٨) والنسائي (٨٧) وابن ماجه (٤٠٧) وصححه الحاكم (٥٢٢) ووافقه الذهبي.

(٢) رواه البخاري (١٨٦).

لقول الله تعالى: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ﴾ [المائدة: ٦].

ولما ورد «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يغسل وجهه ثلاث مرات». رواه البخاري ومسلم

ويسن تخليل اللحية بتفريق شعرها، وإسالة الماء بينها، لحديث عثمان «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ»(١).

٦- غسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات.

لما ورد في صفة غسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليديه ثلاث مرات في الوضوء(٢).

٧- مسح جميع الرأس مرة واحدة بيده، مبتدئًا بمقدم الرأس إلى القفا ثم يرد يديه ماسحًا إلى

(١) رواه الترمذي (٣١) وقال: حديث حسن صحيح.

(٢) رواه البخاري (١٩٩) ومسلم (٢٣٥).

الموضع الذي بدأ منه[1]. ثم يمسح بسبابتيه صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك في وضوئه[2].

٨- غسل الرجلين مع الكعبين ثلاث مرات.

لما ورد في صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك[3].

ويسن تخليل أصابع الرجلين للحديث السابق.

كما يسن التيامن، وهو البدء في الجهة اليمنى، ويعدّ من نوافل الخير عامة.

---

(١) رواه البخاري (١٩٩) ومسلم (٢٣٥).

(٢) رواه الترمذي (٣٦) وابن ماجه (٤٣٩) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٣) رواه البخاري (١٩٩) ومسلم (٢٣٥).

لما روي عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ»[1].

ويسن الذكر بعد الوضوء بما ورد.

لحديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ، أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»[2].

❋❋❋

(١) رواه أبو داود (٤١٤١) وابن ماجه (٤٠٢) وصححه الألباني.

(٢) رواه مسلم (٢٣٤).

نواقض الوضوء

للوضـوء نواقض تبطله، ويلـزم صاحبه الوضوء من جديد، وهي:

١) ما خرج من السبيلين.

* لقـول الله تعالـى: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ﴾ [المائدة: ٦].

* ولقـول النبـي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وُضُـوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ»(١).

٢) النوم العميق.

* لما روي عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»(٢).

(١) رواه الترمذي (٧٤) وابن ماجه (٥١٥) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) رواه أبو داود (٢٠٣) وابن ماجه (٤٧٧) وحسنه الألباني.

فالنـوم نفسـه ليس بحدث، ولكن بسـببه ينتقض الحدث لأنه قد يخرج منه الخارج من غير شـعوره، بينمـا يحس المسـتيقظ بمـا يخرج منـه، وعليه فإن نـام المتوضـئ مضطجعًا، غير متمكن من مسـتوى القعـود، فعليـه الوضـوء للحديث السـابق، فإن نام قاعـدًا ممكِّنًا مقعدتـه من الأرض، غيـر مضطجع، فهو علـى وضوئـه وطهارتـه؛ لأنه يأمن اسـتطلاق الوكاء على هذه الحالة.

لما رواه أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان أصحاب رسـول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ[1].

۞ ٣) زوال العقل بغير نوم:

كالإغمـاء والجنون والمـرض المذهب للعقل،

(١) رواه مسلم (٣٧٦).

فينتقض الوضوء لأنه لا يدري أخرج منه شيء أم لا. وهذا عليه جمهور العلماء.

٤) مس الفرج من قُبُل أو دُبر بدون حائل ينقض الوضوء:

وهذا يشمل الذكر والأنثى، سواء مسّ ذكَر نفسه أو ذكَر غيره، أو مسّت المرأة فرجها أو فرج غيرها.

وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم.

لحديث بُسرة بنت صفوان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء.

(١) رواه أبو داود (١٨١) والترمذي (٨٢) والنسائي (٤٤٧) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

لحديث طَلق بن علي: جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ!» أَوْ قَالَ: «بَضْعَةٌ مِنْهُ!»[1].

وتوسط بعض أهل العلم فقالوا: إن كان مس الفرج بشهوة فينقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا ينقض.

ولا شك أن الأحوط استحباب الوضوء.

٥) أكل لحم الجَزُور.

لحديث جابر بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رجلًا سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟

(١) رواه أبو داود (١٨٢) والترمذي (٨٥) والنسائي (١٦٥) وابن ماجه (٤٨٣) وصححه الألباني.

قَـالَ: «إِنْ شِـئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِـئْتَ فَـلَا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِـلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِـلِ» قَالَ: أُصَلِّـي فِي مَرَابِضِ الْغَنَـمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»(١).

وذهـب فريق مـن أهل العلـم إلـى أن أكل لحم الجـزور لا ينقض الوضوء، لحديث جابر: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ(٢).

ويسـتحب الوضـوء من ألبـان الإبل لمـا روي: «وَتَوَضَّأُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ»(٣).

(١) رواه مسلم (٣٦٠).

(٢) رواه أبو داود (١٩٢) والنسائي (١٨٥) وصححه الألباني.

(٣) رواه ابن ماجه (٤٩٧) قال البوصيري: له شاهد عند مسلم.

٦) الرِّدَّة.

وهي الإتيان بما يخرج من الإسلام بقول أو عمل أو اعتقاد، فمن كفر بعد إسلامه انتقض وضوؤه.

قال الله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] فالشرك يحبط العمل، والوضوء من العمل.

٧) مس المرأة بشهوة.

■ **واختلف أهل العلم في هذا الناقض:**

١. منهم من ذهب إلى أن المس بشهوة ينقض، مستدلًّا بقول الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] والآية ليس فيها قيد الشهوة، ولكن الشهوة مظنه الحدث، ولو كان مجرد اللمس ناقضًا لا نتقض وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما غمز عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وهو يصلي،

فكفّت رجليها، واستأنف الصلاة[1]. وإيجاب الوضوء بمجرد اللمس فيه مشقة عظيمة، وما كان فيه حرج ومشقة فهو منفي شرعًا.

٢. وذهب غيرهم إلى أن المس ينقض مطلقًا، ولو بغير شهوة أو قصد.

٣. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض مطلقًا، ولو بشهوة. واستدلوا بتقبيل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض نسائه ثم خروجه إلى الصلاة ولم يتوضأ[2].

وأخذوا بتفسير ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لقول الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] بأنه موجب الطهارة الكبرى، وهي الغسل.

(١) رواه البخاري (٣٨٢) ومسلم (٥١٢).

(٢) رواه الترمذي (٨٦) والنسائي (١٧٠) وابن ماجه (٥٠٢) وصححه الألباني.

والراجح أن مس المرأة لاينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. والله أعلم.



ثانيًا: الغُسل

تعريفه:

هو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان يأتي ذكرها إن شاء الله.

حكمه:

* الغُسل مشروع بالكتاب والسنة.
* فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ﴾ [المائدة: ٦].
* ومن السنة حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[1].

والغسل قد يكون واجبًا وقد يكون مسنونًا.

(١) رواه مسلم (٣٤٩).

موجبات الغسل

الموجب الأول: خروج المني.

اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في حالة خروج المني، بل قد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك[1]. ولافرق بين الرجل والمرأة.

والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»[2].

ومعنى الحديث أنه يجب الغسل بالماء من إنزال الماء، وهو المني.

(١) المجموع شرح المهذب (١/ ٤٦٦).

(٢) رواه مسلم (٣٤٣).

۞ الموجب الثاني للغسل: إيلاج الذكر في الفرج.

هذا هو الموجب الثاني للغسل.

ودليل ذلك ما رواه أبوهريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[1] وفي رواية لمسلم «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

۞ الموجب الثالث للغسل: الحيض والنفاس.

وقد اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك.

■ ودليل ذلك الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

(١) رواه البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨).

ومن السنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت أبي حُبَيش: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»[1].

الموجب الرابع للغسل: الموت.

فالموت من موجبات الغسل.

وهذا هو مذهب الحنفية، وبعض المالكيه والشافعية والحنابلة.

ودليل ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفيت إحدى بناته: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»[2].

وذهب بعض المالكية إلى سُنِّيَّة غسل الميت.

(١) رواه البخاري (٢٢٨) ومسلم (٣٣٣).

(٢) رواه البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩).

الموجب الخامس: إسلام الكافر.

هذا هو المذهب، وكذا مذهب المالكية، أن إسلام الكافر موجب من موجبات الغسل.

لحديث قيس بن عاصم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه أسلَمَ، فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ(١).

وقال آخرون: أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أتى بما يوجب الغسل كالجنابة مثلًا.

وقال آخرون: أنه لا يجب عليه الغسل مطلقًا، لأنه حال كفره غير مكلف وغير مأمور بشرائع الإسلام.

والصحيح أنه لا يجب عليه الغسل، لكن الأحوط أن يغتسل. وهو قول الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ.

---

(١) رواه أبو داود (٣٥٥) والترمذي (٩٠٥) والنسائي (١٨٨) قال الترمذي: حديث حسن.

فرائض الغسل

١) النية.

وهي شرط في جميع العبادات.

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[١].

■ **وهنا مسألتان:**

■ **الأولى: اختلف الفقهاء في حكم النية في الغسل:**

فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها فرض في الغسل، واستدلوا بالحديث السابق «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

وذهب الحنفية إلى أن النية سنة في الغسل، وليست فرضًا.

(١) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).

■ **الثانية: من اجتمع في حقه غسلان:**

كأن يكون عليه غسل جنابة وغسل جمعة، أو كمن عليها غسل حيض وغسل جنابة، فإنه يجزئ غسل واحد عن جنابة وجمعة، أو عن حيض وجنابة، على الصحيح من قولي الفقهاء.

۞ ٢) تعميم البدن بالماء.

اتفق الفقهاء على أن تعميم البدن؛ الشعر والبشرة، بالماء من فروض الغسل.

قال النووي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: إفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره واجب بلا خلاف[١].

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما جاء في الصحيحين في ذكر صفة غسل النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من

(١) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٤).

حديث عائشة وميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

■ **وهنا مسألتان متعلقتان بتعميم البدن بالماء في الغسل:**

■ **الأولى: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل**

ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوبهما في الغسل وقالوا بأن الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حدّه.

أما المالكية والشافعية فقالوا بأنهما ليستا بواجبتين، لأن الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد، فلا يجب غسلها، وجعلوا المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء.

والصواب أنهما واجبتان في الغسل كوجوبهما في الوضوء، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ.

■ الثانية: نقض شعر المرأة لضفائرها في الغسل

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم وجوب نقض الضفائر في الغسل إذا كان يصل إلى أصولها.

واستدل الجمهور بحديث أم سلمة قالت: قلت يارسول الله إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»[1].

وأما الحنابلة ففرقوا بين غسل الجنابة والحيض والنفاس، فوافقوا الجمهور في عدم وجوب نقض الشعر المضفور في غسل الجنابة، وقالوا بوجوبه في غسل الحيض والنفاس. واستدلوا بحديث

(١) رواه مسلم (٣٣٠).

عائشة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي»[1].

۞ ٣) الموالاة.

وهي ألا يؤخر غسل عضو من الأعضاء حتى ينشف الذي قبله.

■ حكمها:

* ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واختاره الإمام ابن باز رَحِمَهُ اللَّهُ.
* أما المالكية فيرون فرضيتها في الغسل.

❊❊❊

(١) رواه البخاري (٣١٦) ومسلم (١٢١١).

سُنَن الغُسل

١. **التسمية.** ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية التسمية. وهو قول الحنفية والشافعية.

وخالف الحنابلة فقالوا بوجوبها لقول النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ**»(١).

وضعفه بعض أهل العلم وقالوا: تقاس إحدى الطهارتين على الأخرى. ويرى الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ سنيتها.

٢. غسل الكفين.

٣. إزالة الأذى.

٤. الوضوء قبله.

٥. البدء باليمين.

(١) رواه أبو داود (١٠١) وابن ماجه (٣٩٩) وصححه الحاكم (٥١٩) ووافقه الذهبي.

صفة الغسل

للغسل صفتان؛ صفة إجزاء وصفة كمال.

صفة الإجزاء:

أن ينوي بقلبه الغسل المراد، ثم يسمي، ثم يعمّ بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.

صفة الكمال:

أن ينوي بقلبه، ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثًا، ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات، ويروِّي أصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل، ويدلك بدنه بيده ليصل الماء إليه، ثم يغسل رجليه في مكان آخر إن احتاج إلى ذلك.

الأغسال المستحبة

۞ ١) غسل الجمعة.

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»(١).

والجمهور صرفوا هذا الأمر وتأولوا هذا الحديث أن المراد بقوله: «واجب» أن غسل الجمعة متأكد ومستحب.

وبالوجوب قال الشيخ ابن عثيمين، وبالاستحباب قال سماحة الشيخ ابن باز رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

■ واختلف الفقهاء في وقت الاغتسال للجمعة:

مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن وقته يبدأ من طلوع الفجر.

(١) رواه البخاري (٨٧٩) ومسلم (٨٤٦).

وقال آخرون: أن وقته يبدأ من طلوع الشمس ويستحب قبيل ذهابه. وهذا هو الأقرب. واختاره الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

۞ ٢) غسل الإحرام.

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ(١).

۞ ٣) غسل دخول مكة.

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ(٢).

(١) رواه الترمذي (٨٣٠) وقال: حديث حسن.

(٢) رواه البخاري (١٥٧٣) ومسلم (١٢٥٩).

٤) غسل المستحاضة لكل صلاة.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ. فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ(١).

٥) غسل من غسّل ميتًا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(٢).

(١) رواه مسلم (٣٣٤).

(٢) رواه أبو داود (٣١٦١) والترمذي (٩٩٣) وابن ماجه (١٤٦٣) قال الترمذي: حديث حسن.

٦) غسل من أغمي عليه.

لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه اغتسل للإغماء[١].

٧) غسل العيدين.

قال الإمام البزار: لا أحفظ في الاغتسال للعيد حديثًا صحيحًا.

وقال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة.

وبتحقيق الطهارة تثبت محبة الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾﴾ [البقرة: ٢٢٢].

❋❋❋

(١) رواه البخاري (٦٨٧) ومسلم (٤١٨).

الفصل الثاني

مسائل في الصلاة

الفصل الثاني
مسائل في الصلاة

الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي أعظم وأهم فريضة بعد الشهادتين، وقد أكثر الله من ذكرها في كتابه المبين تعظيمًا لشأنها وحثًّا للأمة على القيام بها والعناية بها والمحافظة عليها، ومن هذا قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾﴾ [البقرة: ٢٣٨].

ولزامًا على كل مسلم ومسلمة تعلم أحكام الصلاة أركانها وواجباتها ومبطلاتها، لتكون صلاته صحيحة مقبولة عند ربه تعالى.

❋❋❋

أولًا: أركان الصلاة

أركان الصلاة لا تسقط عمدًا ولا سهوًا، بل تبطل الصلاة بتركها، وهي على الصحيح أربعة عشر، بيانها كالتالي:

۞ ١) القيام مع القدرة.

* لقول الله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾﴾ [البقرة: ٢٣٨].

* ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «صَلِّ قَائِمًا»(١).

۞ ٢) تكبيرة الإحرام.

* لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ»(٢).

---

(١) رواه البخاري (١١١٧).

(٢) رواه أبو داود (٦١) والترمذي (٣) وابن ماجه (٢٧٥) وحسنه النووي (خلاصة الأحكام ١٠٥٠).

* ويتيعن لفظ «الله أكبر» لقوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾﴾ [المدثر: ٣].

٣) قراءة الفاتحة في كل ركعة.

* لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»(١).

٤) الركوع.

* لقول الله تعالى: ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾﴾ [البقرة: ٤٣].

* ولحديث المسيء في صلاته الذي قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا»(٢).

(١) رواه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤).

(٢) رواه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧).

٥) الاعتدال من الركوع.

* لحديث المسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا»[١].

٦) السجود على الأعضاء السبعة.

* لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ﴾ [الحج: ٧٧].

* ولحديث: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ؛ عَلَى الجَبْهَةِ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ «وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ»[٢].

٧) الاعتدال من السجود.

* لحديث المسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى

(١) رواه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧).

(٢) رواه البخاري (٨١٢) ومسلم (٤٩٠).

تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»[1].

٨) الجلوس بين السجدتين.

* لحديث المسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»[2].

٩) الطمأنينة في جميع الأركان.

* لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢﴾ [المؤمنون: ١-٢].

١٠) التشهد الأخير.

* عن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ[3]. وقد علّمه النبي

(١) رواه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧).

(٢) رواه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧).

(٣) رواه البخاري (٦٢٦٥) ومسلم (٤٠٢).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التشهد الأول والأخير في الصلاة.

١١) الجلوس للتشهد الأخير.

* لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له، ويقرأ فيه التشهد.

١٢) الصلاة على النبي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

* لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾﴾

[الأحزاب: ٥٦].

١٣) الترتيب في هذه الأركان:

* حسب ما ورد في حديث المسيء في صلاته.

١٤) التسليم.

* لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»[١].

(١) رواه أبو داود (٦١) والترمذي (٣) وابن ماجه (٢٧٥) وحسنه النووي (خلاصة الأحكام ١٠٥٠).

ثانيًا: شروط الصلاة

■ شروط الصلاة تسعة بيانها كالتالي:

۞ ١) الإسلام.

* فلا تجب على الكافر، ولا تصح منه حال كفره.
* قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾﴾ [آل عمران: ٨٥]

۞ ٢) العقل.

* لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ»(١).

(١) رواه أبو داود (٤٣٩٨) والنسائي (٣٤٢٢) وابن ماجه (٢٠٤١) وصححه النووي (خلاصة الأحكام ٦٧٩).

٣) التمييز.

* قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»(١).
* وهذه الشروط الثلاثة في سائر العبادات.

٤) دخول الوقت.

* قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾﴾ [النساء: ١٠٣].

٥) الطهارة من الحدث.

* قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»(٢).

---

(١) رواه أبو داود (٤٩٥) وحسنه النووي (خلاصة الأحكام ٦٨٧).

(٢) رواه مسلم (٢٢٤).

٦) اجتناب النجاسات.

* قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤﴾ [المدثر: ٤]

٧) ستر العورة.

* قال الله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الأعراف: ٣١]

٨) استقبال القبلة.

* قال الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]

٩) النيـــة.

* قال تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ [البينة: ٥]

* وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[١].

(١) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).

ثالثًا: واجبات الصلاة

واجبات الصلاة ثمانية:

١. **التكبيرات**، عدا تكبيرة الإحرام فهي ركن كما سبق.

لما روي عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ[١].

٢. **التسميع**، أي قول «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد إذا رفعا من الركوع.

لحديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ[٢].

(١) رواه البخاري (٧٨٩) ومسلم (٣٩٢).

(٢) رواه البخاري (٧٨٩) ومسلم (٣٩٢).

٣. **التحميـد**، أي قول «ربنا ولـك الحمد» للإمام والمأموم والمنفرد.

لحديث: ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ[١].

٤. **قول «سبحان ربي العظيم» في الركوع.**

لحديث: لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤] قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ**»[٢].

٥. **قول «سبحان ربي الأعلى» في السجود.**

لحديث: لما نزلت ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ**»[٣].

٦. **سـؤال الله تعالى المغفرة** بقول: «رب اغفر لي» في الجلسة بين السجدتين.

---

(١) رواه البخاري (٧٨٩) ومسلم (٣٩٢).

(٢) رواه أبو داود (٨٦٩) وابن ماجه (٨٨٧) وحسنه النووي (خلاصة الأحكام ١٢٥٥).

(٣) رواه أبو داود (٨٦٩) وابن ماجه (٨٨٧) وحسنه النووي (خلاصة الأحكام ١٢٥٥).

لحديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول بين السجدتين: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي»[1].

٧. **التشهد الأول**، لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٨. **الجلوس للتشهد الأول**، لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

❋❋❋

(١) رواه أبو داود (٨٧٤) والنسائي (١١٤٥) وابن ماجه (٨٩٧) وصححه الألباني.

رابعًا: سنن الصلاة

وهي الأفعال التي لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا أو سهوًا، وهي كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى اثنتين وثلاثين سنة، وكان يفعلها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومنها:

- رفع اليدين عند الإحرام.
- رفع اليدين عند الركوع.
- رفع اليدين عند الرفع من الركوع.
- وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر.
- النظر إلى موضع السجود.
- دعاء الاستفتاح «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ»[1] أو غيره مما ورد من أدعية الاستفتاح.

- التعوذ، أي قول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
- البسملة أي قول: «بسم الله الرحمن الرحيم».
- قول: «آمين» بعد قراءة الفاتحة.
- قراءة السورة بعد الفاتحة.

وغيرها من السنن.

❊❊❊

(١) رواه البخاري (٧٧٤) ومسلم (٥٩٨).

خامسًا: ما يحرم في الصلاة

تبطل الصلاة ويجب إعادتها بقول أو فعل ما يحرم فيها، ومن ذلك:

- السلام قبل إتمام الصلاة عمدًا.
- الكلام عمدًا في غير مصلحة الصلاة.
- القهقهة.
- الأكل والشرب الكثير عمدًا.
- العمل الكثير من غير جنس الصلاة متواليًا ولغير ضرورة.
- زيادة فعل من جنس الصلاة عمدًا.
- سجود الشكر في الصلاة إذا كان عالمًا بالحكم ذاكرًا له.
- ترك ركن من أركان الصلاة أو شرطًا من شروطها عمدًا.

سادسًا: ما يكره في الصلاة

لاتبطل الصلاة بفعل ما يكره فيها، لكن كمال الأدب يقتضي البعد عن ذلك.

ومن المكروهات في الصلاة:

* **الالتفات يمينًا وشمالًا لغير حاجة.**

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ»[1].

* **رفع البصر إلى السماء. وقيل: يحرم.**

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

(١) رواه البخاري (٧٥١).

«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ»[1].

* تغميض العينين لغير ضرورة.

* النظر إلى ما يلهي.

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي»[2].

* الإقعاء، وافتراش الذراعين حال السجود.

والإقعاء المكروه في الصلاة هو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه حال جلوسه،

(١) رواه مسلم (٤٢٩).

(٢) رواه البخاري (٣٧٣) ومسلم (٥٥٦).

كإقعاء الكلب أو الذئب ونحو ذلك. ويسمى عقبة الشيطان.

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ[1].

* **عبث المصلي بجوارحه في ثوبه أو بدنه أو مكانه لغير حاجة.**
* **التخصّر في الصلاة** بوضع اليدين على الخصر.
* **تشبيك الأصابع وفرقعتها في الصلاة.**
* **الصلاة بحضرة طعام ومدافعة الأخبثين في الصلاة.**

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

(١) رواه مسلم (٤٩٨).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»(١).

ومن مكروهات الصلاة:

* **الصلاة عند مغالبة النوم.**

لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ»(٢).

* **تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه.**

لحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي

(١) رواه مسلم (٥٦٠).

(٢) رواه البخاري (٢١٢) ومسلم (٧٨٦).

الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ[1].

* **تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر في الصلاة.**

* **تغطيـة الفم، والسَّـدْل في الصلاة،** وهو إرسـال الثوب حتى يصيب الأرض.

عـن أبي هريـرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قـال: نهى رسـول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّـدْلِ فِي الصَّـلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ[2].

* **كـف الشـعر أو الثـوب، وتشـمير الكمّيـن عن الذراعين في الصلاة.**

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **«أُمِرْتُ أَنْ أَسْـجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لاَ أَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا»**[3].

---

(١) رواه أبو داود (٨٦٢) والنسائي (١١١٢) وابن ماجه (١٤٢٩) وصححه الحاكم (٨٣٣) ووافقه الذهبي.

(٢) رواه أبـو داود (٦٤٣) والترمذي (٣٧٨) وابن ماجـه (٩٦٦) وصححه الحاكم (٩٣١) ووافقه الذهبي.

(٣) رواه البخاري (٨١٦) ومسلم (٤٩٠).

* التثاؤب في الصلاة.

* الإشارة بالعين، أو تحريك اليد من غير حاجة.

وغير ذلك من المكروهات.



سابعًا: ما يباح في الصلاة

* يباح للمصلي قراءة سورتين فأكثر مع الفاتحة.
* يباح للمصلي في الصلاة لفّ العمامة.
* يباح للمصلي قتل الحية والعقرب.

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَرَ بقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلَاةِ؛ العَقْرَبِ والحَيَّةِ[1].

* يباح للمصلي قراءة أواخر السور وأوساطها وأوائلها.
* يباح للمصلي أن يضع أمامه سترة.

قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا»[2].

(١) رواه أبو داود (٩٢١) والترمذي (٣٩٠) والنسائي (١٢٠٢) وابن ماجه (١٢٤٥) وصححه الحاكم (٩٣٩) ووافقه الذهبي.

(٢) رواه أبو داود (٦٩٨) وابن ماجه (٩٥٤) وصححه الحاكم (٩٢٢) ووافقه الذهبي.

❊ يباح للمصلي رد السلام بالإشارة.

لحديث صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً(١).

❊ يباح للمصلي أن يصلي في نعلين طاهرين.

عن أبي مَسْلمةَ سعيدِ بن يَزيدَ الأزديِّ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أكان النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي في نعليه؟ قال: نعَمْ(٢).

❊ ويباح في الصلاة لعن الشيطان والتعوذ منه.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ» ثُمَّ قَالَ «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ» ثَلَاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ

(١) رواه أبو داود (٩٢٥) والترمذي (٣٦٧) والنسائي (١٢٠٢) وابن ماجه (١٠١٧) وصححه النووي (خلاصة الأحكام ١٦٩٣).

(٢) رواه البخاري (٣٨٦) ومسلم (٥٥٥).

كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: «إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ! فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»[1].

* فإذا علم المسلم فقه صلاته وأحكامها أداها على وفق هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القائل: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»[2].

(١) رواه مسلم (٥٤٢).

(٢) رواه البخاري (٦٣١).

الفصل الثالث

مسائل في الزكاة

الفصل الثالث
مسائل في الزكاة

قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [النور: آية ٥٦].

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ»(١).

الزكاة من فرائض وأركان الإسلام العظام ومن الواجب تعلم أحكامها والأموال التي تجب فيها وكذلك معرفة مصارف أهل الزكاة ومايتعلق بزكاة الفطر وأحكامها.

(١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

(١) تعريف الزكاة

الزكاة لغة:

النماء والزيادة.

الزكاة شرعًا:

حـق واجب في مال خـاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

وفرضت بمكة. أما تقديـر نصابها وبيان الأموال التي تزكى وبيان مصارفها فكان في المدينة في السـنة الثانية من الهجرة.

❋❋❋

(٢) حكم الزكاة

هي أهم أركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الاسلام، قال الله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

❋❋❋

(٣) الأموال التي تجب فيها الزكاة

الأثمان:

وهي الذهب والفضة، والأوراق المالية.

السائمة من بهيمة الأنعام:

وهي الإبل والبقر والغنم.

الخارج من الأرض:

كالحبوب والثمار والمعادن ونحوها.

عُروض التجارة:

وهي كل ما أعدّ للتجارة.

❋❋❋

زكاة النقدين:

- يجب في الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا فأكثر ربع العشر.
- الدينار يزن من الذهب مثقالًا، والمثقال يزن بالميزان المعاصر ٤،٢٥ غرامات.
- العشرون دينارًا تساوي بالوزن (٨٥) جرامًا من الذهب.
- ويجب في الفضة إذا بلغت بالعدد مائتي درهم فأكثر أو بالوزن خمس أواق فأكثر، ربع العشر.
- المائتا درهم تساوي بالوزن (٥٩٥) جرامًا، وهي قدر ٥٦ ريالًا سعوديًّا فضيًّا.

❊❊❊

الأوراق المالية

الأوراق المالية الحالية، كالريال والدولار ونحوها، حكمها حكم الذهب والفضة، فتقوّم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول.

❋❋❋

كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية

* تُقوّم بنصاب أحد النقدين، فإذا كان أقل نصاب الذهب ٨٥ جرامًا، وقيمة الجرام ٤٠ ريالًا مثلًا، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام (٨٥ × ٤٠ = ٣٤٠٠ ريال) وهي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر (٨٥ ريالًا سعوديًّا) وهو يعادل (٢,٥٪).
* ولإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية يُقسَم المال على ٤٠ فيخرج ربع العشر، وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهما.
* فمثلًا: لو كان عند إنسان ثمانون ألف ريال (٨٠٠٠٠ ÷ ٤٠ = ٢٠٠٠ ريال) هي مقدار زكاة ذلك المبلغ، وهو ربع العشر، وهكذا.

زكاة الحُلي

زكاة الحلـيّ يراد بها ما يلبس من حلي الذهب أو من حلي الفضة.

خلاف العلماء رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ في وجوب زكاة الحلي من عدمه :

١. كثير من الفقهاء قالوا: لا يزكى.

وذلك لأنه معد للاستعمال، ولأنه لا يتنامى، واستدلوا بأن عددًا من الصحابة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ نُقِل عنهم أنهم لا يزكون الحلي، منهم عائشة وأسماء وجابر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ. واختار هذا القول عبدالله بن منيع، حفظه الله، وقد كتب في هذا الموضوع.

٢. واختار الشيخان ابن باز وابن عثيمين رَحِمَهُمَا ٱللَّهُ وجوب زكاتهما.

واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ!» قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ(١).

وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على وجوب الزكاة في الحلي.

٣. ورجح الشيخ ابن جبرين رَحِمَهُ اللَّهُ وجوب زكاة الحلي، عملًا بالأدلة. والله تعالى أعلم.

❋❋❋

(١) رواه أبو داود (١٥٦٣) والترمذي (٦٣٧) والنسائي (٢٤٧٩) وحسنه الألباني.

زكاة السائمة من بهيمة الأنعام

وهي الإبل والبقر والغنم، وزكاتها لها حالتان:

- تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثره في الصحاري والقفار المباحة.
- فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، سواء كانت للدرّ أو النسل أو التسمين، ويخرج من كل جنس بحسبه.
- فإذا كانت الإبل والبقر والغنم يعلفها، أو يطعمها صاحبها من بستان، أو يشتري لها، أو يجمع لها ما تأكله، فلا زكاة فيها. وإن كانت للتجارة وحال عليها الحول تقوّم قيمتها فإذا بلغت نصابًا ففيها ربع العشر.

* أقل نصاب الغنم (٤٠) شاة، وأقل نصاب البقر (٣٠) بقرة، وأقل النصاب (٥) من الإبل فيها شاة.

أنصبة الغنم:

* من ٤٠ إلى ١٢٠ (شاة).
* من ١٢١ إلى ٢٠٠ (شاتان).
* من ٢٠١ إلى ٣٩٩ (ثلاث شياه).
* ثم في كل مائةٍ شاةٌ، ففي ٣٩٩ ثلاثُ شياه، وفي ٤٠٠ أربع شياه، وفي ٤٩٩ أربع شياه، وفي ٥٠٠ خمس شياه، وهكذا.

أنصبة البقر

- من ٣٠ إلى ٣٩ (تَبيع أو تَبيعة) وهو ما له سنة.
- من ٤٠ إلى ٥٩ (مُسِـنّة) من البقر، وهي ما لها سنتان.
- من ٦٠ إلى ٦٩ (تَبيعان أو تَبيعتان).
- ثم في كل ٣٠ تبيع أو تبيعة، وفي كل ٤٠ مسنة، ففي ٥٠ مسنة، وفي ٧٠ تبيع ومسنة، وفي ١٠٠ تبيعان ومسنة، وفي ١٢٠ أربع تبيعات أو ثلاث مسنات، وهكذا.

❊❊❊

أنصبة الإبل:

- من ٥ إلى ٩ (شاة).
- من ١٠ إلى ١٤ (شاتان).
- من ١٥ إلى ١٩ (ثلاث شياه).
- من ٢٠ إلى ٢٤ (أربع شياه).
- من ٢٥ إلى ٣٥ (بنت مَخَاض) من الإبل، وهي ما تم لها سنة.
- من ٣٦ إلى ٤٥ (بنت لَبُون) وهي ما لها سنتان.
- من ٤٦ إلى ٦٠ (حِقّة) وهي ما لها ثلاث سنين.
- من ٦١ إلى ٧٥ (جَذَعة) وهي ما لها أربع سنين.
- من ٧٦ إلى ٩٠ (بنتا لَبُون)

* من ٩١ إلى ١٢٠ (حِقّتان).
* فإذا زادت عن ١٢٠ فالواجب في كل ٤٠ بنت لبون، وفي كل ٥٠ حِقَّة، ففي ١٢١ ثلاث بنات لبون، وفي ١٣٠ حقة وبنتا لبون، وفي ١٥٠ ثلاث حِقاق، وفي ١٦٠ أربع بنات لبون، وفي ١٨٠ حقتان وبنتا لبون، وفي ٢٠٠ خمس بنات لبون، أو أربع حِقاق، وهكذا.
* من وجبت عليه بنت لبون وعدِمها فله أن يخرج بنت مخاض ويدفع جبرانًا، والجبران شاتان أو عشرون درهمًا، أو يدفع حِقَّة ويأخذ الجبران، والجبران خاص في الإبل فقط.
* ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة في بهيمة الأنعام، فمن كان عنده

أربعون شـاة لا يجوز لـه أن يفرقها في مكانين حتى إذا جاء العامل لم يجد النصاب.

- أو يكون عنده أربعون شاة، وعند الآخر مثلها، وعنـد الثالث مثلها، فيجمعونها حتى لا يؤخذ منهم إلا شاة، ولو فرقوها لوجب عليهم ثلاث شياه، فهذا كله من الحيلة التي لا تجوز.
- لا يأخـذ السـاعي كرائـم الأموال، فـلا يأخذ الحامـل، ولا الفحـل، ولا التـي تربي ولدها، ولا السـمينة المعـدة للأكل، وإنمـا يأخذ من الوسط، وهكذا في بقية الأصناف.

❊❊❊

زكاة الخارج من الأرض

الخارج من الأرض:

- الحبوب والثمار والمعادن والركاز ونحوها.
- تجب الزكاة في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يُكال ويدَّخر كتمر و زبيب.
- ويشترط أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة وبلوغ النصاب.
- ومقداره خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل ٦١٢ كيلو جرام من البر تقريبًا.
- الصاع النبوي بالوزن يساوي ٢،٤٠ كيلو جرام من البر تقريبًا.

❊ فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة.

❊ وتضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنسًا واحدًا، كأنواع التمر مثلًا.

لحديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»[1].

❊❊❊

(١) رواه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٧٩٧).

الواجب في زكاة الحبوب والثمار

* العشر (١٠٪) فيما سقي بلا مؤونة، كالذي يشرب من مياه الأمطار أو العيون ونحوها.
* نصف العشر (٥٪) فيما سقي بمؤونة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها.

لحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»[1].

* ثلاثة أرباع العشر (٥ , ٧٪) لما سقي بهما معًا، بماء الآبار تارة وتسقيه الأمطار تارة.
* **وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار:** إذا اشتد الحب، وبدأ صلاح الثمرة.

(١) رواه البخاري (١٤٨٣).

* **وصـلاح الثمـر:** أن يحمرّ أو يصفـرّ، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري.
* إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعدّ ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها.
* لا زكاة في الخَضـراوات والفواكـه، إلا إذا أعدت للتجارة فيخرج من قيمتها ربع العشـر إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها النصاب.

❊❊❊

زكاة العسل

❊ إذا جنى العسل من ملكه أو من موات الأشجار والجبال ففيه العشر، ونصابه ١٦٠ رطلًا عراقيًّا، وهو ما يساوي ٦٢ كيلو جرام تقريبا، وإن اتّجر في العسل زكّاه زكاة عروض التجارة، أي ربع العشر، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

❊ تجب الزكاة على مستأجر الأرض أو البستان دون مالكها في جميع ما يخرج منها، من مكيل ومدّخر من الحبوب والثمار أو غيرها، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وعلى المؤجّر زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا كان نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ استلام الأجرة إن لم ينفقها.

زكاة الرّكاز

❊ الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. والواجب فيه الخمس، قلّ أو كثر، ولا يشترط له نصاب ولا حول، ويصرف مصرف الفيء، والباقي أربعة أخماس لواجده.

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»[1].

❊❊❊

(١) رواه البخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠).

زكاة عُرُوض التجارة

عروض التجارة:

- هـي ما أعد لبيع وشـراء لأجل الربح من عقار وحيوان وطعام وشراب وآلات ونحوها.
- عـروض التجـارة إذا كانـت للتجـارة وبلغت نصابًا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، وتقـوّم عند الحول بالأحظ لأهـل الزكاة ذهبًا أو فضـة، ويخرج ربع العشـر من كامل القيمة أو من العروض نفسها.
- البيـوت والعقـارات والسـيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجـارة فـلا زكاة فيهـا، وإن كانـت معدة للإجـارة فالزكاة على الأجرة مـن حين العقد

إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول قبل أن ينفقها، وإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.

* آلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها، لأنها لم تعد للبيع بل أعدت للاستعمال، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

❊❊❊

زكاة الأسهم لها حالتان

١. إن كان صاحبها قصد الاستمرار في التملّك وأخذ عائدها السنوي، ففيها الزكاة على الأرباح فقط ربع العشر.

٢. إن كان قصد المتاجرة فيها بيعًا وشراءً، يبيع هذا ويشتري هذا، طلبًا للربح، فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من أسهم وأرباح إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وزكاتها زكاة عروض تجارة فيها ربع العشر. والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمتها السوقية وقت وجوبها كالسندات.

❋❋❋

(٤) زكاة الفطر

حكمة مشروعية زكاة الفطر:

* شرع الله تعالى زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد.

عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ[1].

(١) رواه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧) وصححه الحاكم (١٤٨٨) وافقه الذهبي.

حكم زكاة الفطر:

* زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، صغيرًا أو كبيرًا، وملك صاعًا من طعام فاضلًا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من المسلمين ويستحب إخراجها عن الجنين.

وقت إخراج زكاة الفطر:

* يبدأ الوقت من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد.
* والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
* ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويأثم إلا إن كان معذورًا، وإن

أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم، وإن كان معذورًا قضاها ولا إثم عليه.

مقدار زكاة الفطر:

- يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما كان قوتًا لأهل البلد، مثل البر والشعير والتمر والزبيب والأقِط والأرز والذرة وغيرها، وأفضلها ما كان أنفع للفقير.
- ومقدارها عن كل شخص صاع ويساوي بالوزن ٢،٤٠ كيلو جرام تقريبًا يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام والفقراء والمساكين أخص بها من غيرهم.
- عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ[1].

❋❋❋

(١) رواه البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٤).

(٥) عقوبة مانع الزكاة

توعد الله تعالى بالعذاب الأليم كل من منع إخراج الزكاة.

❊ قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: ٣٤ - ٣٥].

❊ وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ» يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ «يَقُولُ: أَنَا

مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ﴾ [آل عمران: ١٨٠] إِلَى آخِرِ الآيَةِ[١].

❋❋❋

(١) رواه البخاري (٤٥٦٥).

(٦) مصارف الزكاة

أهل الـزكاة هم الثمانية الأصنـاف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾ [التوبة: ٦٠]

١. **الفقراء:** هم الذين لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية.

٢. **المساكين:** الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها.

٣. **العاملون عليها:** هم جُبَاتها وحفاظها والقاسمون لها.

٤. **المؤلفة قلوبهم، مسلمون أو كفار:** وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.

٥. **في الرقاب:** هم الأرِقّاء والمكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعتقون ويعانون من الزكاة.

٦. **الغارمون،** وهم نوعان:

* **غارم لإصلاح ذات البين،** فيعطى بقدر ما غرم.
* **غارم لنفسه،** بأن تحمل ديونًا ولم يكن عنده وفاء.

٧. **في سبيل الله:** هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله.

٨. **ابـن السـبيل:** هـو المسـافر المنقطع به سـفره وليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يسـد حاجته في سفره.

❋❋❋

(٧) صدقة التطوع

الصدقة سنة، ومستحبة كل وقت وتتأكد في زمان وأحوال:

* فالزمان شهر رمضان.

عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ[1].

* وكذلك عشر ذي الحجة.
* والحالات: أوقات الحاجة أفضل عند المجاعة والجدب، ونحو ذلك وأفضل الصدقة على

(١) رواه البخاري (٦) ومسلم (٢٣٠٨).

ذي الرحم الكاشح.

❊ قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ»[1].

والكاشح هو من يضمر العداوة.

❊❊❊

(١) رواه ابن خزيمة (٢٣٨٦) والحاكم (١٤٧٥).

فضل الصدقة

قال الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٤﴾ [البقرة: ٢٧٤].

أولى الناس بالصدقة:

- أولاد المتصدق وأهله وأقاربه وجيرانه.
- وخير صدقة تصدق بها المرء على نفسه وأهله.

قال الله تعالى: ﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا ٩﴾ [الإنسان: ٨ - ٩].

خطر وعقوبة السؤال من غير حاجة:

* قال الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»(١).

آداب الصدقة:

* أن تكون الصدقة خالصة لوجه الله تعالى لا رياء ولا سمعة.
* قال تعالى: ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٢].
* أن تكون الصدقة من الكسب الحلال الطيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
* أن تكون الصدقة من جيد ماله وأحبه إليه.

(١) رواه البخاري (١٤٧٤) ومسلم (١٠٤٠).

قال الله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].

❊ ألا يستكثر ما تصدق به ويتجنب الإعجاب والمنّ.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦﴾ [المدثر: ٦].

❊ الإسرار بالصدقة وعدم الجهر بها إلا لمصلحة.

قال الله تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٢٧١﴾ [البقرة: ٢٧١].

❊ المسارعة بالصدقة حال الحياة ودفعها للأحوج، والقريب المحتاج أولى من غيره، وهي عليه صدقة وصلة.

قال الله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾﴾ [المنافقون: ١٠].

وقال تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُۢ ﴿٧٥﴾﴾ [الأنفال: ٧٥].

❋❋❋

الفصل الرابع

مسائل في الصوم

الفصل الرابع
مسائل في الصوم

إن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام العظام، وهو عبادة عظيمة، جعله الله وسيلة لتقوى الله عَزَّوَجَلَّ والتقوى من أعظم مقامات الدين بعد الإيمان، وبها ينال المؤمن السعادة في الدنيا والآخرة، ولذا شُرع لكل مسلم ومسلمة معرفة فضائل الصوم وأحكامه حتى يعبد الله على علم وبصيرة.

❊❊❊

المراد بالصوم

الصوم لغة:

* الإمساك.

وفي الاصطلاح:

* هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن أشياء مخصوصة بنية مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص.

فرضية الصوم:

* صوم رمضان واجب.

قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»(١).

* يلزم الصوم المسلم المكلف القادر.

* يجب على الصائم اجتناب الكذب والغيبة والشتم وسائر الذنوب.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(٢).

❊❊❊

(١) رواه البخاري (٨) ومسلم (١٦).

(٢) رواه البخاري (١٩٠٣).

أحكام رؤية الهلال

يجب صوم رمضان بأحد أمرين:

* برؤية الهلال.

قال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقال صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ»(١).

* أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا.

لقول الرسول صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ لَيْلَةً، فلا تَصُومُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ عليْكُم فأكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ»(٢).

* إذا لم يُر الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، لأنه يوم الشك

(١) رواه البخاري (١٩٠٩) ومسلم (١٠٨١).

(٢) رواه البخاري (١٩٠٧) ومسلم (١٠٨٠).

المنهي عن صيامه.

❊ إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر:

القول الأول: لايجب صومه.

وهو قول الجمهور، بل يحرم لحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»[1].

القول الثاني: يجب صومه.

وهو ظاهر المذهب، وحُكي عن أحمد. لكن قال صاحب الفروع أن هذا لا تصح نسبته إلى أحمد، وذكره ايضًا ابن تيمية.

❊ إذا رؤي الهلال نهارًا فلا يجب بذلك صوم ولايباح بها فطر، ويكون لليلة المقبلة.

(١) رواه البخاري (١٩٠٩).

❊ إذا رأى أهل بلد الهلال:

❊ القـول الأول: يجب على جميع البلاد القريبة والمشتركة في مطلع الهلال الصوم برؤية ذلك البلد.

❊ القـول الثـاني: لايجـب لاختـلاف المطالـع لحديـث: «صُومُـوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِـرُوا لِرُؤْيَتِهِ»[1] وهو اختيار ابن تيمية.

❊ يصـام رمضـان برؤية عـدل مكلـف لحديث ابن عمر: قَـالَ: تَرَائِى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ[2].

❊ أما هلال شوال فلا بد من شاهدين عدلين.

(١) رواه البخاري (١٩٠٩).

(٢) رواه أبو داود (٢٣٤٢). وصححه الألباني.

* إذا صام الناس بشهادة واحد ثلاثين يومًا ولم يُر الهلال فلا يفطرون، وكذلك لو صاموا لأجل غيم ونحوه لم يفطروا؛ لاحتمال الرؤية الخاطئة، ولأن الأصل بقاء رمضان ولحديث «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»(١).

* إذا رأى المسلم هلال رمضان وحده وردّ قوله وجب عليه الصوم، لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقيل: لا يصوم. وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية. والصحيح الأول.

* إذا رأى المسلم وحده هلال شوال يصوم ولا يفطر، لحديث: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ»(٢).

(١) رواه البخاري (١٩٠٩).

(٢) رواه الترمذي (٨٠٢) وقال: حديث حسن صحيح.

* والفرق بين المسألة الأولى وهذه المسألة أن فيه حماية للمسلم، حيث إنه إذا أخطأ في رؤية هلال رمضان لا يلحقه ضرر، أما إذا أخطأ في هلال شوال لحقه ضرر، لأنه سيصوم يومًا عنه.
* إذا قامت البينة أثناء النهار بأن هذا اليوم أول رمضان يجب الإمساك مع القضاء.
* وأما الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار فقيل: يلزمهم الإمساك دون القضاء. واختاره ابن تيمية، وهو الصحيح. وقيل: يلزمهم مع الإمساك القضاء.



(٤) حكم الحائض والنفساء

- إذا طهرت الحائض والنفساء، أو قدم المسافر، أو شفي المريض، وجب عليهم الإمساك أثناء النهار والقضاء لأنهم من أهل الوجوب.
- أما في المسألة السابقة فإنه لم يلزمهم القضاء لأنهم ليسوا من أهل الوجوب قبل ذلك.
- وقيل: الحائض والنفساء والمريض والمسافر يلزمهم القضاء دون الإمساك. وهو قول مالك والشافعي، ورواية عن أحمد، واختارها ابن عثيمين.

❊❊❊

(٥) حكم الشيخ والكبير والمريض

❊ الشيخ الكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه إذا لم يستطيعا الصوم سقط عنهما الصوم، ويطعمان عن كل يوم ربع صاع برّ أو من الأرز، وهو ما يعادل ثلاثة أرباع كيلو جرام، أو نصف صاع من غير البر والأرز، كالتمر والزبيب والشعير والأقط، وهو ما يعادل كيلو ونصف منه، ولا يقضيان، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤].

قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم.

❊ يسن ويستحب الفطر للمريض الذي يضره الصوم، وكذلك المسافر سفر قصر، الفطر

ويكره لهما الصوم، لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾﴾ [البقرة: ١٨٤].

* إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فارق العمران.

❊❊❊

(٦) حكم الحامل والمرضع

- الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما من الضرر بالصوم أو على نفسيهما مع ولديهما، يباح لهما الفطر مع القضاء بدون فدية، وهي الإطعام، للقياس على المريض الذي يرجى برؤه فيفطر إذا خاف على نفسه ويقضي فقط.
- أما إذا خافتا على ولديهما فقط يباح لهما الفطر مع القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينًا. لقول ابن عمر وابن عباس بذلك.

❊❊❊

(٧) حكم النائم والمغمى عليه

❊ مـن أغمي عليه أو جُـنّ جميع النهار ولم يُفِق جـزءًا منـه لم يصـح صومـه، لفقده الشـعور والإحساس بالإمساك. أما إذا حصل إفاقة جزء مـن النهار فيصـح الصوم لوجود الإحسـاس والشعور بالإمساك ولو لفترة قليلة.

❊ النائـم جميـع النهار، مثل من نـام قبل طلوع الفجـر إلـى بعـد غـروب الشـمس، صومه صحيح لأن الإحسـاس والشعور لم يذهب بالنـوم، فـإذا نُبّـه انتبـه، بخـلاف المجنـون والمغمى عليه لعدم وجود ذلك.

❊❊❊

(٨) أحكام النية في الصوم

* يجب تعيين النية في الصوم الواجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة، وأن تكون النية من الليل، لحديث: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»[1].

* ويجب أن يعين لكل يوم نية خاصة من رمضان وغيره، ويكفي أن يخطر بباله ذلك في أي جزء من الليل. وهو قول جمهور الفقهاء، رجحه الشيخ ابن باز. وقيل: تكفي نية واحدة لجميع الشهر. وهو قول كثير من الأحناف، قياسًا على الصلاة. والصحيح الأول؛ للفرق

(١) رواه أبو داود (٢٤٥٤) والترمذي (٧٣٠) والنسائي (٢٣٣١) وابن ماجه (١٧٠٠) وصححه الألباني.

بين الصلاة والصوم في النية لاستكمالها ولأن لكل يوم عمل عبادة مستقل. أما نية الفرضية فلا تشترط.

❊ يصح صوم النفل بنية من النهار أوله أو آخره بشرط ألا يكون أكل أو شرب أو فعل شيئًا من المفطرات قبله.

❊ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «**يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟**» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: «**فَإِنِّي صَائِمٌ**»(١).

❊ لو نوى: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، لم يجزئه ذلك لعدم الجزم في النية، ويجب

(١) رواه مسلم (١١٥٤).

القضاء، حتى لو صام ذلك اليوم الذي ظهر أنه من رمضان.

* إذا نوى الفطر وهو صائم من رمضان بطل صومه ووجب القضاء، وإن لم يأكل أو يشرب شيئًا، وذلك لأن العبادة تنقطع بسبب قطع النية أو التردد فيها.

❊❊❊

(٩) المفطرات في الصوم

* الأكل والشرب والسَّعوط إذا فعلها الصائم عامدًا ذاكرًا لصومه فقد فسد صومه بوصولها إلى معدته أو حلقه وشعر بالنشاط.

* الاكتحال مفسد للصوم إذا أحسَّ به في حلقه. وقيل: لا يفسد. وهو قول ابن تيمية وابن عثيمين لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ[1]. والعين ليست منفذًا إلى المعدة فلا يبطل الصوم.

* كل شيء دخل إلى جوف الصائم من أي موضع كان، عامدًا ذاكرًا، كحصاة أو خيط أو منظار، فإنه مبطل للصوم.

(١) رواه ابن ماجه (١٦٧٨) وصححه الألباني.

* بلع النخامة مفسد للصوم، وكذلك الدم والقيء إذا كان قاصدًا عامدًا؛ لكون هذه الأمور من خارج الفم والمعدة، ولأنه يمكن التحرز منها بدون مشقة.

* القيء مفسد للصوم إن فعله ذاكرًا عامدًا، لا من غلبه القيء أو كان ناسيًا، لحديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»(١).

* إنزال المني بسبب الاستمناء مفسد للصوم إذا كان عامدًا ذاكرًا، لمخالفته حديث: «يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي»(٢).

(١) رواه أبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وابن ماجه (١٦٧٦) وصححه الألباني.
(٢) رواه البخاري (٧٤٩٢) ومسلم (١١٥١).

❊ الحجامة مفسدة للصوم لحديث: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»[1]. وقيل: لاتفسد الصوم. وهو قول الجمهور، والدليل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ[2].

❊ وأما سحب الدم بالالآت الحديثة من دون مص للدم فلا يبطل بها صوم الحاجم.

❊ الجماع في نهار رمضان:

إذا كان عالمًا ذاكرًا مختارًا متعمدًا مكلفًا مقيمًا فسد صومه، ولزمه الإمساك بقية يومه مع الكفارة والقضاء.

والكفارة على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

(١) رواه أبو داود (٢٣٦٧) وابن ماجه (١٦٨٠) وصححه الألباني.

(٢) رواه البخاري (١٩٣٨) ومسلم (١٢٠٢).

عَـن أبـي هُرَيْـرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: جَـاءَ رَجُـلٌ إِلَى النَّبِـيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ: هَلَكْـتُ. قَـالَ: «**وَمَا شَأْنُكَ؟**» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «**تَسْـتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟**» قَالَ: لاَ. قَالَ: «**فَهَلْ تَسْـتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَـهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟**» قَالَ: لاَ. قَالَ: «**فَهَلْ تَسْـتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِـتِّينَ مِسْـكِينًا؟**» قَـالَ: لاَ. قَـالَ: «**اجْلِـسْ**» فَجَلَسَ، فَأُتِـيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَـرَقٍ فِيـهِ تَمْرٌ - وَالعَـرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: «**خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ**» قَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: «**أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ**»[1].

(١) رواه البخاري (٦٧٠٩) ومسلم (١١١١).

❊ وإذا كان ناسيًا أو جاهلًا الحكم لم يفسد صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا قول الجمهور، للقياس على من أكل أو شرب ناسيًا أو جاهلًا.

❊ وقيل: يفسد صومه لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يستفصل عن حال الأعرابي الذي جامع امرأته في رمضان؛ هل وقع منه ناسيًا أو جاهلًا أو متعمدًا، فيكون الحكم عامًّا يشمل هؤلاء.

والراجح الأول، وهو عدم الفساد؛ لأن الأعرابي قال: (هلكت) ومعنى هذا أنه قد تعمد الجماع، ومعروف أن المتعمد خلاف الناسي والمكره والجاهل، لذا أوجب عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكفارة.

* الجماع دون الفرج؛ إذا حصل إنزال المني وهو صائم متعمد فالصوم فاسد ويجب القضاء بدون كفارة، وإذا لم يحصل إنزال فالصوم صحيح ولا قضاء ولا كفارة، للقياس على عدم الغسل إذا جامع دون الفرج ولم ينزل.

* إذا جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ويلزمه القضاء بدون كفارة.

* إذا جامع الصائم في يوم واحد مرتين، ولم يكفّر عن الجماع الأول، وجبت عليه كفارة واحدة تكون بعد الثانية تجزئه عنهما.

* إذا جامع الصائم في يوم ثم كفّر عن ذلك ثم جامع في نفس اليوم مرة ثانية فلا كفارة. وهذا

قول الجمهور. لأن اليوم الواحد عبادة واحدة فيلزم منه كفارة واحدة. وقيل: تجب عليه كفارة ثانية، قياسًا على ارتكاب محظورات الحج لو عملها في يوم واحد. ورُدّ بأن هذا قياس مع الفارق، فالحج كل فعل منفصل عن الآخر، بخلاف الصوم فإن اليوم الواحد عبادة منفردة إذا جامع فيه عددًا من المرات فعليه كفارة واحدة، فلا تتعدد الكفارة مع وَحدة العبادة.

* إذا جامع الصائم المكلف الصحيح المقيم المختار العالم بالتحريم الذاكر لصومه المتعمد، ثم حدث له بعد ذلك عذر يبيح له الفطر كالسفر والجنون والمرض، فتجب الكفارة لأن الكفارة قد استقرت في الذمة بالجماع.

* لاكفارة على من جامع في غير نهار رمضان، مثل من جامع في قضاء رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة يمين أو قتل خطأ أو ظهار، لحديث الأعرابي.

* إذا عجز عن كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذِن للرجل أن يطعم ما أخذه من الصدقة على أهله، ولم يبيّن أنها تبقى في ذمته أو يكفّر بأخرى، بخلاف كفارة الظهار واليمين وفدية الحج فلا تسقط إلا بالفعل أو الإبراء، وانما سقطت هنا لورود النص فيه رخصة وتوسعة، فخولف الأصل بهذا لأن الأصل عدم سقوط الكفارات، حيث تبقى في الذمه لكونها عقوبات وواجبات، وهي لا تسقط كما سبق إلا بالفعل أو الإبراء.

(١٠) ما لايفسد الصوم

* إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا لم يبطل صومه لحديث: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»[١].
* وكذلك لو دخل إلى حلقه دخان أو ذباب أو غبار فلا يفسد الصوم لصعوبة التحرز من ذلك.
* إذا فكَّر الصائم فأنزل منيًّا فلا يفسد صومه لحديث: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ»[٢] وقيل: يفسد إذا صاحب التفكير إنزال.
* والاحتلام لايفسد به الصوم.

(١) رواه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥).

(٢) رواه البخاري (٢٥٢٨) ومسلم (١٢٧).

- الطعام في فم الصائم يخرجه وصومه صحيح، وإذا بلعه من غير قصد صح صومه، أما عن قصد فصومه باطل.
- إذا اغتسل الصائم أو تمضمض أو استنشق فصار شيء من الماء في معدته من غير قصد، صح صومه لعموم البلوى بذلك.
- من أكل أو شرب أو جامع شاكًّا في طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. أما لو أكل أو شرب شاكًّا في غروب الشمس فصيامه فاسد لأن الأصل بقاء النهار.

❊❊❊

(١١) مكروهات في الصوم

- المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ولو فعل ذلك لم يفسد صومه.
- بلع الصائم ريقه إذا جمعه، ولا يفسد صومه، وإن بلعه بدون تجميع فلا كراهة. وقيل: يفسد ذلك إذا جمع الريق وابتلعه لقصد التقوي به. وهو قول بعض الحنفية.
- ذوق الطعام من غير حاجة، ويباح للحاجة.
- مضغ العلك القوي الذي لا يتفتت؛ لأنه يجمع الريق ويورث العطش، ولو وجد طعم الطعام أو العلك القوي في حلقه أفطر ويجب القضاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى النشاط والقوة، ولأن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، بخلاف رأي شيخ الإسلام.

(١٢) ما يحرم في الصوم

* مضغ العلك المتحلل الليـن إذا بلع ريقه ويفسد صومه، أما إذا لم يبلع ريقه فلا يفسد، للقياس على المتعمد في ذلك. وقيل: هذا محرم مطلقًا سواء بلع ريقه أم لا وهو قول كثير من الحنابلة.

* تقبيل الصائم زوجته إذا غلب على ظنه إنزال المني، ويفسد الصوم إذا حصل ذلك، أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك ولكن شهوته تتحرك لذلك فتكره حينئذ، وأما إن لم تتحرك الشهوة فتباح بدون كراهة، لإذن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للشيخ الكبير بذلك ونهيه الشاب عن ذلك، ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقبل وهو صائم، وفي

الحديث: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ[1].

❋❋❋

(١) رواه البخاري (١٩٢٧) ومسلم (١١٠٦).

(١٣) ما يسن في الصوم

* يسنّ لمن شُتِم وهو صائم فرضًا أو نفلًا أن يقول: إني صائم! لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. مَرَّتَيْنِ»(١).

* يسن تأخير السحور لحديث أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً(٢).

* يسن تعجيل الفطر لحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَزَالُ

(١) رواه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١).

(٢) رواه البخاري (١٩٢١) ومسلم (١٠٩٧).

النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»[١].

❊ ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لحديث أنس: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ[٢].

❊ ويدعو الصائم بما ورد عند الفطر، لحديث ابن عمر: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ»[٣].

❊❊❊

(١) رواه البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٠٩٨).

(٢) رواه أبو داود (٢٣٥٦) والترمذي (٦٩٦) وقال: حديث حسن.

(٣) رواه أبو داود (٢٣٥٧) وحسنه الألباني.

(١٤) أحكام القضاء

* يستحب قضاء رمضان لمن أفطر فيه بعذر أو غير عذر متتابعًا وبعد رمضان فورًا، ولا يجب ذلك لحديث عائشة: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ[١]. وقيل: يجب على الفور.

* لا يجوز تأخير القضاء إلى أن يدخل رمضان آخر من غير عذر، كسفر أو مرض ونحوه، لحديث عائشة المتقدم.

* إذا وجد عذر، كسفر أو مرض أو مراعاة زوج، فأخّر القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر، فعليه القضاء، ولا إطعام عليه.

(١) رواه البخاري (١٩٥٠) ومسلم (١١٤٦).

❊ وإن مات قبل القضاء فلا يُقضى عنه ولا يطعم.

❊ أما إذا لم يوجد عذر فعليه القضاء، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم قضاه يعطيه عن كل يوم مدًّا من البر أو الأرز أو نصف صاع من غيره.

❊ وإن مات فلا قضاء، ولكن يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينًا تؤخذ من تركته.

❊ وكذا لو مات وعليه أي نوع من أنواع الكفارات توجب صومًا، فإن الصوم يسقط ويجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا.

❊ إذا مات الإنسان وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر استحب لوليه قضاؤه، لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»[1].

❊ ورجح ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ جواز قضاء وليّ الميت ما بقي عليه من صوم الفرض كرمضان لحديث «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» قال: و(صومٌ) نكرة غير مقيدة بصوم معين فتبقى على الإطلاق.

❊❊❊

(١) رواه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧).

(١٥) صوم التطوع

* يسن صيام أيام البِيض؛ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولو صام غيرها جاز ذلك.

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ[(١)].

* يسن صوم يومي الاثنين والخميس.

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»[(٢)].

(١) رواه البخاري (١١٧٨) ومسلم (٧٢١).

(٢) رواه الترمذي (٧٤٧) وقال: حديث حسن.

❊ يستحب صيام الست من شوال.

عن أبي أيوب الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(١).

❊ يستحب صوم شهر المحرم للفضل الوارد في صيامه، وآكده العاشر ثم التاسع.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بعْدَ رَمضَانَ شَهْرُ اللهِ المحرَّمُ»(٢).

❊ يسن صيام يوم وإفطار اليوم الذي يليه، فقد ورد أنه أفضل الصيام.

(١) رواه مسلم (١١٦٤).

(٢) رواه مسلم (١١٦٣).

لما ورد أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا» ثم قال في آخره: «لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ»(١).

* يسن صيام تسع ذي الحجة.

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ(٢).

* يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لورود النهي عن ذلك، إلا من كان يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده.

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سمعْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»(٣).

(١) رواه البخاري (١٩٧٦) ومسلم (١١٥٩).

(٢) رواه أبو داود (٢٤٣٧) وصححه الألباني.

(٣) رواه البخاري (١٩٨٥) ومسلم (١١٤٤).

❊ يكره إفراد يوم السبت بالصوم.

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ»(١).

❊ يكره أن يفرد المسلم يوم الشك بالصوم تطوعًا، وهو ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، كغيم أو قتر ونحوه. وقيل: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوًا.

❊ واختار ابن عثيمين الأول، ورجّح رَحِمَهُ اللَّهُ أنه يحرم صوم يوم الشك إذا قصد به الاحتياط لرمضان، لقول عمار: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي

(١) رواه أبو داود (٢٤٢١) والترمذي (٧٤٤) وقال: حديث حسن.

يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[1].

* يكره الوصال، وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السَّحَر لورود النص بالإباحة.

* يحرم صوم يومي العيدين بالإجماع للنهي المتفق عليه، ولو كان صيام فرض كقضاء ونذر.

* يحرم صوم أيام التشريق، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال عنها: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»[2].

* يجوز للمتمتع والقارن في الحج صوم أيام التشريق إذا لم يجدا الهدي. لحديث عبدالله بن عمر وعائشة: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ[3].

---

(١) رواه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) والنسائي (٢١٨٨) وابن ماجه (١٦٤٥) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٢) رواه مسلم (١١٤١).

(٣) رواه البخاري (١٩٩٧).

* لا يجب إتمام النفل من صوم وصلاة بمجرد الشروع والدخول فيه، وبناءً عليه يباح الخروج من النفل متى شاء بلا عذر ولا إثم ولا يقضي ما فسد منه.

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ. قَالَ: «هَاتِيهِ» فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»[1].

(١) رواه مسلم (١١٤١).

- الواجب على المسلم إذا دخل في فرض موسّع أن يتمّه، ولايجوز قطعه بلا عذر، فلو دخل في قضـاء رمضان أو صـوم نذر لم يجـز له قطعه إلا بعذر.
- لو فسد النفل لم يلزم القضاء، لكن لو شرع في صوم منذور فلا يجوز له قطعه فإن قطعه لزمه القضاء.

❊❊❊

(١٦) ليلة القدر فضلها وعلاماتها

* يُرجَى أن تكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ويتأكد طلبها في الوِتر من ليالي العشر، أي ليلة الواحد والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين من رمضان، وكونها ليلة السابع والعشرين آكد تلك الليالي، وهي أفضل ليالي السنة، قال تعالى: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣﴾ [القدر: ٣].

* وورد في فضلها قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

(١) رواه البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٦٠).

- وأخفيت ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في العبادة في تلك الليالي الفاضلة لعلّه يصيبها.
- وليلة القدر باقية، وما ورد في الحديث عند البخاري أنها رُفعت فالمراد رفع عِلم عينها في تلك السنة.
- سبب تسميتها بليلة القدر لأنه يقدّر فيها تقديرًا خاصًّا الأرزاق والأعمار والآجال. وقيل: من القدر والشرف. وقيل: لأن للعبادة فيها قدرًا عظيمًا.

علامات ليلة القدر:

- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة.
- طمأنينة القلب وانشراح الصدر أكثر مما يجده في باقي الليالي.

❊ سكون الرياح فيها، فلا عواصف ولا قواصف.

❊ تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع صافية.

❊ عن أبيّ بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال «أخبرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا»[1].

❊ ويستحب للمسلم الإكثار من الدعاء في ليلة القدر، وأفضل الأدعية ما ورد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»[2].

(١) رواه مسلم (٧٦٢).

(٢) رواه الترمذي (٣٥١٣) وقال: حديث حسن صحيح.

الفصل الخامس

مسائل في الحج

الفصل الخامس

مسائل في الحج

من أركان الإسلام وقواعده العظام الحج.

قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾﴾ [الحج: ٢٧].

❋❋❋

(١) المراد بالحج

* التعبّد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مكان مخصوص وزمان مخصوص.

* وقد أوجب الله تعالى على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام.

قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾﴾ [آل عمران: ٩٧].

وعن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»(١).

(١) رواه البخاري (٨) ومسلم (١٦).

❊ ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه.

عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «**تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ**» يَعْنِي الْفَرِيضَةَ «**فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ**»(١).

❊ ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعًا.

عن أبي هريرة قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «**العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ**»(٢).

قال الشيخ ابن باز رَحِمَهُ اللَّهُ: وإذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عَزَّوَجَلَّ.

(١) رواه الإمام أحمد (٢٨٦٧).

(٢) رواه البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩).

❊ ويكتب ما له وما عليه من الدَّين ويُشـهد على ذلك.

❊ ويجب المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي.

❊ ويجـب كذلك أن يتحرى لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال.

لما صح عنـه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»[1].

❊ ويجـب كذلك أن يقصـد بحجه وعمرته وجه الله تعالـى والـدار الآخـرة، والتقـرب إلى الله تعالى بصالح الأقـوال والأعمال، ويحذر من الرياء والسمعة والمفاخرة.

(١) رواه مسلم (١٠١٥).

* وينبغي أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين.
* وينبغي أن يتعلم ما يُشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة وعلم وهدى.
* ويكثر في سفره وأثناء أداء النسك من الذكر والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، ويحافظ على الصلوات جماعة، ويحفظ لسانه.
* وينبغي بذل البرّ في أصحابه وكف الأذى عنهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[1].

❋❋❋

(١) فتاوى نور على الدرب (١٦/ ٣٢ - ٣٧).

(٢) من محاسن الحج

* الحج مظهـر عظيم للأخـوة الإيمانية ووحدة الأمة الإسـلامية، وفيه تبرز حقيقة العبودية لله تعالى.

* والحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبر، ويتذكر فيها اليوم الآخر وأهواله ويعرف عظمة ربه وافتقار الخلائق كلها إليه تعالى.

* والحج موسم كبير لكسب الأجور ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، وإقرار بتوحيد الله تعالى، واعتراف بالذنـوب والخطايا، فيرجع من الحج نقيًّا من الذنوب كيوم ولدته أمه.

❊❊❊

(٣) القادر على الحج

* هو من كان صحيح البدن قادرًا على السفر، ووجد زادًا وراحلة يتمكن بهما من أداء الحج، وأن يكونا زائدين عن حوائجه الأصلية.
* ومن كان قادرًا على الحج بماله وبدنه لزمه الحج بنفسه.
* ومن كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه، لقوله تعالى: ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
* عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] فَقِيلَ: ما السَّبِيلُ؟ قالَ: «الزَّادُ والرَّاحِلَةُ»(١) فإذا لم توجدا لم يجب الحج.

(١) رواه الحاكم (١٦١٣) وصححه.

(٤) فضل الحج

* عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»[١].

* وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»[٢] وفي لفظ: «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»[٣].

---

(١) رواه البخاري (٢٦) ومسلم (٨٣).

(٢) رواه البخاري (١٨١٩) ومسلم (١٣٥٠).

(٣) رواه الترمذي (٨١١) وقال: حديث حسن صحيح.

❊ وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ»(١).

❊ وعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ»(٢).

❊❊❊

(١) رواه البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩).

(٢) رواه الترمذي (٨١٠) والنسائي (٢٦٣١) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٥) أحكام ومسائل الحج

المواقيت قسمان:

■ ١- زمانية.

وهي أشهر الحج؛ شوال وذو القَعدة وذو الحجة.

■ ٢- مكانية.

وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة:

١. **ذو الحليفة.** وهو ميقات أهل المدينة ومن مرّ بها. وهو أبعد المواقيت عن مكة.

٢. **الجُحفة.** وهو ميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن جاء عن طريقهم، ويقع بالقرب من مدينة رابغ، والناس يحرمون اليوم من رابغ.

٣. **يلملم**. وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء عن طريقهم، ويحرم الناس حاليًا من السعدية.

٤. **قرن المنازل**. وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن جاء عن طريقهم ويسمى السيل الكبير، ووادي محرم هو أعلى قرن المنازل.

٥. **ذات عِرق**. وهو ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مرّ بها، وهي وادٍ، ويسمى الضريبة.

فالواجب للمارّ على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدًا دون أن يحرم منها لزمه الرجوع إليها والإحرام منها، وإلا فعليه دم (شاة) يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم.

عـن ابن عبـاس أن النبـي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّـتَ لِأَهْلِ المَدِينَـةِ ذَا الحُلَيْفَـةِ، وَلِأَهْلِ الشَّـأْمِ الجُحْفَـةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»(١).

أهـل مكـة يحرمـون منهـا للحـج، أمـا للعمـرة فيحرمـون مـن الحِـلّ خـارج حـدود الحـرم، مثل التنعيم، وأما من كانت مساكنهم دون المواقيت مثل سكان جدة وبحرة فهؤلاء يحرمون من بيوتهم.

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَـنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»(٢).

(١) رواه البخاري (١٥٢٤) ومسلم (١١٨١).

(٢) رواه البخاري (١٥٢٤) ومسلم (١١٨١).

وقت التلبية:

* **في العمرة:** من الإحرام إلى بداية الطواف.
* **في الحج:** من الإحرام إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة صباح العيد.

❊❊❊

أنواع النسُك

١) التمتع

وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال و ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ويقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج، ويتحلل من عمرته بطواف وسعي وتقصير، ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكانه، ويخرج إلى المشاعر ويتم الحج وعليه هدي (شاة) أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

قال تعالى: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ﴾ [البقرة: ١٩٦].

٢) القِرَان

وهو الإحرام بالعمرة والحج جميعًا فيقول: لبيك عمرة وحجًّا. فإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج و العمرة سعيًا واحدًا، ويبقى على إحرامه لا يتحلل، ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويتم بقية النسك المكوّن من نسكين عمرة وحج، إلا أنه لا يسعى لأنه قد سعى بعد طواف القدوم، وعلى القارن هدي (شاة) أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

٣) الإفراد

وهـو الإحـرام بالحـج وحده، فـإذا وصـل إلى الميقات يقول: لبيك حجًّا. وإذا وصل مكة المكرمة يطوف للقدوم، ويسـعى للحج، ويبقى على إحرامه إلى أن يكمل النسك، وليس على المفرد هدي، لأنه لم يجمع بين العمرة و الحج.

وأفضـل الأنسـاك التمتـع لمن لـم يَسُـق الهدي، وهو النسـك الذي أمر به النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أجمعين.

الخلاف في نسـك النبي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هل كان تمتعًا أو قِرانًا أو إفرادًا:

قال الحافظ ابـن حجر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: من روى الإفراد:

أي على ما أهلّ به في أول الحال. ومن روى التمتع: أي ما أمر به الصحابة. ومن روى القِران: أي ما استقر عليه أمره.

❋❋❋

محظورات الإحرام

بعد الإحرام من الميقات يحرم على المعتمر والحاج ما يلي:

١. إزالة شيء من الشعر أو الأظفار، لكن إن سقط شيء منها بدون قصد، أو أخذ شيئًا من شعره، أو قلّم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم، فلا شيء عليه.

٢. لايجوز للمحرم تغطية الرأس بالإحرام ونحوه مما يلصق على الرأس، مثل الطاقية والشماغ والعمامة، وإن غطى المحرم رأسه ناسيًا أو جاهلًا الحكم وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم، ولا شيء عليه.

٣. لا يجوز للمحرم لبس المَخِيط على الجسم كله أو بعضه، كالثوب أو القميص والبرانس، وهي غطاء للرأس ملتصق بالثوب كالثوب المغربي، ولبس السراويل والخفين لا يجوز، إلا إذا لم يجد إزارًا جاز له لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ولا حرج في ذلك.

عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب بعرفات: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ»(١).

٤. لا يجوز للمحرم التطيب في البدن أو الثوب، ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه في بدنه، أما في ثوبه فلا بدّ من غسله.

(١) رواه البخاري (١٨٤١) ومسلم (١١٧٨).

٥. يحرم على المسلم، مُحْرمًا كان أو غير محرم، ذكرًا كان أو أنثى، التعرّض للصيد البري بالقتل أو التنفير أو المعاونة على ذلك داخل حدود الحرم، والمُحرِم حين انعقاد إحرامه.

٦. لا يجوز للمحرم خِطبة النساء وعقد النكاح عليهن سواء لنفسه أو لغيره.

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ»(١).

٧. لا يجوز للمرأة وقت الإحرام لبس القفازين أو النقاب، إلا إذا كانت بحضرة رجال فيجب عليها عند ذلك ستر وجهها بالخمار ونحوه.

٨. الجِماع إن كان قبل التحلل الأول فسد النسك مع الإثم، ويجب في ذلك بدنة، ويمضيان

(١) رواه مسلم (١٤٠٩).

فيـه ويقضيان ثاني عـام، وإن كان الجماع بعد التحلـل الأول فـلا يفسـد النسـك لكنـه آثم، وعليه الفدية.

* التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة؛ رمي جمرة العقبة والطواف والحلق، فيحل له كل شيء إلا النساء.

* التحلـل الثـاني يحصل بفعـل الثلاثة؛ رمي جمـرة العقبة والطـواف والحلق، فيحل له كل شي حتى النساء.

٩. مباشـرة الرجل المـرأة فيمـا دون الفرج، فإن أنـزل لم يفسـد حجـه ولا إحرامـه، لكنه آثم وعليه فدية الأذى.

١٠. شـجر الحرم، يحرم على المسلم محرمًا كان

أو غير محرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي ينبت بغير فعل الإنسان.

١١. لقطة الحرم، لا يجوز للمسلم محرمًا كان أو غير محرم التقاط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام إلا لتعريفها.

❋❋❋

صفة العمرة

❊ عندما يصل المعتمر إلى مكة المكرمة يستحب له أن يغتسل فور وصوله ثم يذهب بعد ذلك إلى المسجد الحرام ليؤدي العمرة، وإذا ذهب إلى المسجد الحرام دون أن يغتسل فلا حرج عليه.

❊ وعند دخوله إلى المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى قائلًا: «أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»[1] وقول: «اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»[2] وكذا يشرع قول هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد.

(١) رواه أبو داود (٤٦٦) وحسنه النووي (خلاصة الأحكام ٩١٦).

(٢) رواه مسلم (٧١٣).

* ثم يتجه المعتمر إلى الكعبة المشرفة ليشرع في الطواف، ومن السنة الاضطباع للرجل في طواف العمرة وطواف القدوم فقط، وصفته: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.

* ثم يشرع المعتمر في الطواف سبعة أشواط، مبتدئًا بالحجر الأسود، فإذا تسنّى له الوصول إلى الحجر الأسود قبّله إن استطاع، دون أن يؤذي الناس بالمزاحمة والمدافعة والمشاتمة فإن ذلك خطأ، لما فيه من أذية المسلمين، ويكفي أن يشير إلى الحجر الأسود من بعيد قائلًا (الله أكبر) دون أن يتوقف عند مروره من أمام الحجر الأسود، ولا يجوز له أن يزاحم الآخرين أو يؤذيهم.

❊ فإذا وصل المعتمر إلى الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبّله أو يتمسّح به كما يفعل بعض الناس، مخالفين بذلك سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن لم يتيسّر له استلام الركن اليماني فعليه أن يستمر في طوافه دون أن يشير إليه أو يكبر، ومن السنة أن يقول أثناء الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾﴾ [البقرة: ٢٠١].

❊ وهكذا يكمل المعتمر طوافه بهذه الصفة سبعة أشواط، مبتدئًا بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهيًا إليه، ويسن الرّمَل، وهو: الإسراع في المشي مع تقارب الخطا، في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة فقط.

❊ وعندما ينتهي من الطواف عليه أن يفعل ما يلي:

❊ تغطية الكتف الأيمن.

❊ صلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر له ذلك، وإلا فيصليهما في أيّ مكان من المسجد الحرام، وهي سنة مؤكدة، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس.

❊❊❊

سعي العمرة

❊ بعد الانتهاء من الطواف يخرج المعتمر إلى الصفا للسعي سبعة أشواط، فإذا اقترب من الصفا يبدأ بما بدأ به الله تعالى قائلًا: ﴿ ۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

❊ ثم يصعد الصفا، ويقف عليه مستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ثلاثًا، ويدعو، ويكثر من الدعاء والذكر، رافعًا يديه قائلًا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»

ويكـرر هذا الذكر ثلاثًا، ويدعـو بين ذلك بما شـاء، وإن اقتصر على أقل من ذلك فلا حرج، ولا يرفع يديه إلا إذا كان داعيًا، ولا يشـير بهما عند التكبير.

* ثم ينزل إلى المروة ماشـيًا، يدعو بما تيسـر له من الدعاء لنفسـه وأهله والمسلمين، فإذا بلغ العلامة الخضراء ركض ركضًا شديدًا، وذلك للرجال دون النسـاء، إلى منتهـى العلامة، ثم يكمـل ماشـيًا كالمعتـاد إلى أن يرقـى الصفا، وهكذا يكمل السـعي على هذه الصفة سـبعة أشـواط، فيكون ذهابه من الصفـا إلى المروة شـوطًا ورجوعه من المروة إلى الصفا شـوطًا آخـر، وبعـد إتمام السـعي يحلـق المعتمر أو يقصر شعر رأسـه، والحلق أفضل، ولا بد من

تعميم جميع الرأس في التقصير، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة.

وبذلك تنتهي أعمال العمرة، ومن ثَمّ يحل للمعتمر كل شيء حَرُم عليه بالإحرام.

❋❋❋

صفة الحج

الثامن من ذي الحجة :

تبدأ أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو المسمى (يوم التروية) وفي هذا اليوم يُحرم الحاج المتمتع بالحج ضُحى، فيفعل قبل إحرامه بالحج ما فعله قبل إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، ثم يحرم من مكانه الذي نزل فيه محل إقامته، أما القارن والمفرد فهما لا يزالان على إحرامهما، ويخرج المتمتع والقارن والمفرد جميعًا إلى مِنى قبل الظهر، ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها بدون جمع،

مع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويبيتون ليلة التاسع من ذي الحجة في منى ويصلون الفجر فيها، ومن كان نازلًا في منى قبل يوم التروية أحرم يوم التروية من منى ضُحى، والسنّة أن يبيت الحاج في منى مساء يوم التروية (ليلة التاسع) حتى إذا صلى الفجر يوم التاسع من ذي الحجة انتظر حتى تطلع الشمس، فيسير إلى عرفات بهدوء وسكينة ملبيًا وذاكرًا الله تعالى بما شاء من الذكر وقراءة القرآن والإكثار من التلبية والتهليل والتكبير والحمد لله رب العالمين.

التاسع من ذي الحجة:

* الوقوف بعرفة ركـن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به.

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحَجُّ عَرَفَةُ»(١).

عن عائشـة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النبـي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَا مِنْ يَوْم أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّـهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ!»(٢).

* ومن السـنة أن ينزل الحاج قبل الـزوال بنَمِرة إن تيسـر له ذلك، فـإذا صلى الظهـر والعصر دخل إلى حدود عرفة وبقي فيها إلى الغروب،

(١) رواه أبـو داود (١٩٤٩) والترمـذي (٨٨٩) والنسـائي (٣٠١٦) وابـن ماجـه (٣٠١٥) وصححه الألباني.

(٢) رواه مسلم (١٣٤٨).

وعرفـة كلها موقف. ويحـرص الحاج في هذا اليوم العظيم على اغتنـام وقته بالتلبية والذكر والإكثار من الاسـتغفار والتهليل، ويتجه إلى الله تعالى بالدعاء خاشعًا متضرعًا.

* فـإذا دخل وقت الظهر صلـى الحجاج الظهر والعصر جمعًـا وقصرًا بأذان واحـد وإقامتين كما فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ليلة العاشر من ذي الحجة:

* بعـد غـروب شـمس اليـوم التاسـع مـن ذي الحجة يسـير الحجاج صوب المشعر الحرام (المزدلفة) ليُصلّوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بـأذان واحد وإقامتيـن فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبّين ذاكرين شاكرين لله

تعالى على فضله وإحسانه أن كتب لهم شهود وقفة عرفات.

❊ والسنة أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يُصَلُّوا بها الفجر، ورُخّص للنساء والضعفة والأطفال ومن يقوم بتولي شؤونهم الانصراف إلى منى بعد منتصف الليل.

❊ فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام، وهو جبل في مزدلفة، أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة، ويكثر من ذكر الله عَزَّوَجَلَّ والتكبير والدعاء بما تيسر له.

❊ ثم ينصرف قبل طلوع الشمس، وأثناء سيره إلى منى يلتقط حصيات الرمي (سبع حصيات) أكبر من حبة الحمص قليلًا، لرمي

جمرة العقبة الكبرى، والباقي يأخذه من منى، ثم يتابع سيره إلى منى خاشعًا ملبيًا مكثرًا من ذكر الله تعالى.

صفة التلبية:

* (لبّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

العاشر من ذي الحجة (يوم النحر)

عندما يصل الحاج إلى منى يفعل ما يلي:

* التوجه إلى جمرة العقبة لرميها بسبع حصيات، ويتوقف عن التلبية، ويبدأ في التكبير للعيد بعد رمي جمرة العقبة قائلًا: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) ويذبح الهدي إن كان عليه هدي، ويحلق أو يقصر.

❊ فـإذا رمـى الحـاج جمـرة العقبـة، وحلـق أو قصّـر، فقد تم له التحلـل الأول، وتحِلّ له كل محظورات الإحرام إلا النساء.

❊ وهـذا الترتيب أفضل، وإن قـدّم بعضها على بعض فلا حرج.

❊ عن عبدالله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَـفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْـأَلُونَهُ، فَجَـاءهُ رَجُلٌ فَقَـالَ: لَمْ أَشْـعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ! فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ» فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْـعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ! قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَـرَجَ» فَمَا سُـئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَـيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ»[1].

(١) رواه البخاري (٨٣) ومسلم (١٣٠٦).

طواف الإفاضة

* طـواف الإفاضة ركن مـن أركان الحج لا يتم الحـج إلا بـه، فبعـد أن يرمـي الحـاج جمرة العقبة صباح العيد ينزل إلى مكة ليطوف سبعة أشواط (طواف الإفاضة) ويسعى بعدها سبعة أشواط إن كان متمتعًا، أو إذا لم يكن قد سعى مـن قبل مع طـواف القدوم لمـن كان قارنًا أو مفردًا، ويجـوز تأخير طـواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منـى والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات

* وعند ما ينتهي الحاج من الرمي والحلق وطواف الإفاضة فقد تم لـه التحلل الثاني، ويباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء.

أيام التشريق

* تبدأ مع دخول ليلة الحادي عشر من ذي الحجة.

* بعد طواف الإفاضة في يوم النحر يعود الحاج إلى منى للمبيت بها ليالي أيام التشريق الثلاثة، أو للمبيت ليلتين لمن أراد التعجّل، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٣].

الواجب على الحاج في أيام التشريق

- رمي الجمـرات الثلاث بعد الزوال من الأيام التي سيقضيها في منى.
- التكبير مع كل حصاة.
- الإكثار من الذكر والدعاء.
- الالتزام بالهدوء والسكينة.
- اجتناب المزاحمة والمشاجرة والمشاحنة.

رمي الجمرات

* من السنة أن يقف الحاج بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلًا القبلة رافعًا يديه يدعو بما شاء، أما الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) فلا يقف ولا يدعو بعدها.

* ومن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس. أما إذا غربت عليه الشمس وهو باق في منى فيلزمه البقاء للمبيت ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر، ما لم يكن قد تهيّأ للتعجل، فيمضي ولا يلزمه المبيت بمنى.

طواف الوداع

❊ بعد الخروج من منى يتجه الحجاج إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، وبعد أن تنتهي وفود الحجيج من أداء مناسكهم بأركانها وواجباتها ليكون طواف الوداع آخر العهد ببيت الله الحرام، امتثالًا لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث قال: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»[1].

❊ طواف الوداع: وهو آخر واجبات الحج.

❊ يجب على الحاج أن يؤديه قبيل سفره مباشرة عائدًا إلى بلده، ولا يُعفى من طواف الوداع

(١) رواه البخاري (١٧٥٥) ومسلم (١٣٢٧).

إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما ولا شيء عليهما، وكذلك أهل مكة لا وداع عليهم.



(٦) أحكام الهَدْي

* الهدي هو: ما يقدّمه الحاج تقربًا إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام (الإبل أو البقر أو الغنم).

الأصل في مشروعية الهدي:

١. الكتاب. قال الله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

٢. السنة. فقد نحر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثًا وستين بدنة بيده، ثم أمر عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فنحر الباقي[(١)].

٣. الإجماع. أجمع العلماء على مشروعية الهدي ووجوبه في بعض الأحوال.

(١) رواه مسلم (١٢١٨).

أقسام الهدي:

١. هدي واجب. على المتمتع والقارن، وعلى من ارتكب محظورًا، أو ترك واجبًا من واجبات الحج.

٢. هدي التطوع. وهو ما يتقرب به إلى الله دون سبب يلزم، كهدي الحاج المفرد والمعتمر.

حكم الأكل من الهدي:

* هدي التمتع والقِران يجوز الأكل منه، أما هدي ترك الواجب أو فعل المحظور فلا يجوز الأكل منه عند أكثر الفقهاء، بل للفقراء والمحاويج.

شروط الهدي:

١. أن يكـون من بهيمة الأنعام (الإبـل أو البقر أو الغنم).

الواحد من الإبل والبقرة يقوم مقام سبع شياه.

قال جابر: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ(١).

٢. أن يكون الهدي سـليمًا خاليًا من العيوب التي تمنع الإجزاء.

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُـولُ: «لَا يَجُـوزُ مِـنَ الضَّحَايَا: الْعَـوْرَاءُ الْبَيِّـنُ عَوَرُهَـا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّـنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي»(٢).

(١) رواه مسلم (١٣١٨).

(٢) رواه النسائي (٤٣٧١) وصححه الألباني.

٣. أن يكون سنّ الهدي من الإبل خمس سنين، ومن البقر سنتين، ومن المعز سنة، ومن الضأن (الجذع) وهو ما تم له ستة أشهر.

مقدار ما يؤكل من الهدي:

* يستحب للمُهدي الذي يجوز له الأكل من هديه أن يقسمها أثلاثًا:

* فيأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.

* ولا يجوز أن يعطي الجزار الأجرة من الهدي.

عن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا(١).

(١) رواه البخاري (١٧١٧) ومسلم (١٣١٧).

(٧) الأضحية

هي ما يُذكّى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة.

الأصل في مشروعية الأضحية:

١. الكتاب. قال الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

٢. السنة. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ[(١)].

٣. الإجماع. أجمع علماء الإسلام على مشروعيتها، وذهب الأحناف إلى وجوبها.

(١) رواه البخاري (١٧١٢) ومسلم (١٩٦٦).

شروط صحة الأضحية:

١. نيّة التضحية، لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[١].

٢. أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل أو البقر أو الغنم).

٣. أن تبلغ سن التضحية، فالإبل ما تم له خمس سنين، والبقر ما تم له سنتان، والغنم (المعز) ما تم له سنة، والضأن ما تم له ستة أشهر.
والشاة تكفي في الأضحية عن الرجل وأهل بيته.

٤. السلامة من العيوب والأمراض، فلا تجزيء العمياء ولا العجفاء ولا العرجاء ولا الهتماء ولا الجدّاء.

(١) رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧).

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي»(١).

وقت ذبح الأضحية:

* من بعد صلاة عيد الأضحى، وهو أفضلها، ويستمر إلى آخر أيام التشريق.

المشروع في توزيع لحوم الأضاحي:

* يستحب أن يأكل من أضحيته ثلثًا، ويهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث، لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾﴾ [الحج: ٢٨].

(١) رواه النسائي (٤٣٧١) وصححه الألباني.

ما يشرع للمضحّي:

١. عدم الأخذ من البشرة أو الشعر أو الأظفار شيئًا إذا دخلت العشر حتى يضحي.

٢. ذبح المضحي أضحيته بنفسه إن قدر، وإلا أناب غيره، وأن يحدّ الذابح السكين.

٣. أن يسمّي الله ويكبّر عند ذبح أضحيته.

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي»[1].

(١) رواه أبو داود (٢٨١٠) والترمذي (١٥٢١) وصححه الألباني.

الأضحية عن الميت:

* اتفق الفقهاء على جـواز الأضحية عن الميت إذا كانـت بوصية مـن الميت، وأمـا إذا كانت الأضحية عن الميت من الوارث أو غيره تبرعًا ففيه خلاف:

١. ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلـة إلى جـواز ذلك لتضحيـة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نفسـه وعمن لـم يُضحّ من أمته، ومنهم أموات.

٢. ذهب الشـافعية إلى عدم الجواز إلا بوصية من الميت أو وقف منه.

و الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من الجواز.

والله أعلم.

خاتمة

أهمية تعلم أركان الإسلام والقيام بها:

- إن أركان الإسلام هي الدعائم والركائز التي يرتكز عليها الدين الإسلامي ولا يصح التهاون بها.
- أركان الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يسع المسلم الجهل بها، ولا يستقيم أمره إلا بالقيام بها.
- تعلم أركان الإسلام فيه تنفيذ لأوامر الله تعالى واتباع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والفوز بالجنة والنجاة من النار.
- أركان الإسلام هي أعظم ما يقوي الصلة بين العبد وربه تعالى عند القيام بها.

هذا ما تيسر جمعه وإعداده.

سـائلًا العلي العظيم القبـول والتوفيق لما يحب ويرضى.

وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آله وصحبه وسلم.



الفهرس

- المقدمة ٥
- الفصل الأول: مسائل في الطهارة ٩
  - أولًا: الوضوء ١١
  - صفة الوضوء ١٥
  - نواقض الوضوء ٢١
  - ثانيًا: الغُسل ٢٩
  - موجبات الغسل ٣٠
  - فرائض الغسل ٣٤
  - سُنَن الغُسل ٣٩
  - صفة الغسل ٤٠
  - الأغسال المستحبة ٤١
  - ١) غسل الجمعة. ٤١
  - ٢) غسل الإحرام. ٤٢
  - ٣) غسل دخول مكة. ٤٢
  - ٤) غسل المستحاضة لكل صلاة. ٤٣
  - ٥) غسل من غسّل ميتًا. ٤٣
  - ٦) غسل من أغمي عليه. ٤٤
  - ٧) غسل العيدين. ٤٤

الفصل الثاني : مسائل في الصلاة ٤٦

- أولًا : أركان الصلاة ٤٧
- ثانيًا : شروط الصلاة ٥٢
- ثالثًا : واجبات الصلاة ٥٥
- رابعًا : سنن الصلاة ٥٨
- خامسًا : ما يحرم في الصلاة ٦٠
- سادسًا : ما يكره في الصلاة ٦١
- سابعًا : ما يباح في الصلاة ٦٧

الفصل الثالث : مسائل في الزكاة ٧٠

- (١) تعريف الزكاة ٧٢
- (٢) حكم الزكاة ٧٣
- (٣) الأموال التي تجب فيها الزكاة ٧٤
- زكاة النقدين ٧٥
- الأوراق المالية ٧٦
- كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية ٧٧
- زكاة الحُلي ٧٨
- خلاف العلماء رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ في وجوب زكاة الحلي من عدمه ٧٨
- زكاة السائمة من بهيمة الأنعام ٨٠
- أنصبة الغنم ٨١
- أنصبة البقر ٨٢
- أنصبة الإبل ٨٣

- زكاة الخارج من الأرض ٨٦
- الواجب في زكاة الحبوب والثمار ٨٨
- زكاة العسل ٩٠
- زكاة الرّكاز ٩١
- زكاة عُرُوض التجارة ٩٢
- عروض التجارة ٩٢
- زكاة الأسهم ٩٤
- (٤) زكاة الفطر ٩٥
- (٥) عقوبة مانع الزكاة ٩٩
- (٦) مصارف الزكاة ١٠١
- (٧) صدقة التطوع ١٠٤
- فضل الصدقة ١٠٦
- أولى الناس بالصدقة ١٠٦
- خطر وعقوبة السؤال من غير حاجة ١٠٧
- آداب الصدقة ١٠٧

الفصل الرابع: مسائل في الصوم ١١٠

- المراد بالصوم ١١٢
- فرضية الصوم ١١٢
- أحكام رؤية الهلال ١١٤
- (٤) حكم الحائض والنفساء ١١٩
- (٥) حكم الشيخ والكبير والمريض ١٢٠

- (٦) حكم الحامل والمرضع ١٢٢
- (٧) حكم النائم والمغمى عليه ١٢٣
- (٨) أحكام النية في الصوم ١٢٤
- (٩) المفطرات في الصوم ١٢٧
- (١٠) ما لايفسد الصوم ١٣٥
- (١١) مكروهات في الصوم ١٣٧
- (١٢) ما يحرم في الصوم ١٣٨
- (١٣) ما يسن في الصوم ١٤٠
- (١٤) أحكام القضاء ١٤٢
- (١٥) صوم التطوع ١٤٥
- (١٦) ليلة القدر فضلها وعلاماتها ١٥٢
- علامات ليلة القدر ١٥٣

الفصل الخامس : مسائل في الحج ١٥٥

- (١) المراد بالحج ١٥٧
- (٢) من محاسن الحج ١٦١
- (٣) القادر على الحج ١٦٢
- (٤) فضل الحج ١٦٣
- (٥) أحكام ومسائل الحج ١٦٥
- المواقيت ١٦٥
- وقت التلبية ١٦٨
- أنواع النسُك ١٦٩

- ١) التمتع ١٦٩
- ٢) القِرَان ١٧٠
- ٣) الإفراد ١٧١
- محظورات الإحرام ١٧٣
- صفة العمرة ١٧٨
- سعي العمرة ١٨٢
- صفة الحج ١٨٥
- الثامن من ذي الحجة ١٨٥
- التاسع من ذي الحجة ١٨٧
- ليلة العاشر من ذي الحجة ١٨٨
- صفة التلبية ١٩٠
- العاشر من ذي الحجة (يوم النحر) ١٩٠
- طواف الإفاضة ١٩٢
- أيام التشريق ١٩٣
- الواجب على الحاج في أيام التشريق ١٩٤
- رمي الجمرات ١٩٥
- طواف الوداع ١٩٦
- (٦) أحكام الهَدْي ١٩٨
- الأصل في مشروعية الهدي ١٩٨
- أقسام الهدي ١٩٩
- حكم الأكل من الهدي : ١٩٩

- شروط الهدي ٢٠٠
- مقدار ما يؤكل من الهدي : ٢٠١
- (٧) الأضحية ٢٠٢
- شروط صحة الأضحية ٢٠٣
- وقت ذبح الأضحية ٢٠٤
- المشروع في توزيع لحوم الأضاحي ٢٠٤
- ما يشرع للمضحّي ٢٠٥
- الأضحية عن الميت ٢٠٦

خاتمة ٢٠٧

- أهمية تعلم أركان الإسلام والقيام بها ٢٠٧

الفهرس ٢٠٩

❊❊❊

